課程名稱：保險法保險法A01

00:00:00 - 00:00:00
啊

00:00:01 - 00:00:06
好，大家好，那我就教思慮全修保險法的老師，那我叫白金龍

00:00:07 - 00:00:12
好，那就先跟大家說聲新年快樂，那辛苦大家廉價還來上課

00:00:12 - 00:00:15
好，那先自我介紹一下，我目前也在當律師

00:00:16 - 00:00:22
然後我之前是政大畢業的，然後唸了政大有一個叫風管所，就是專門在學保險的研究所

00:00:23 - 00:00:26
所以保險法這門課就由我來上

00:00:26 - 00:00:29
然後我之前在保險公司待過,擔任他們的法務單位,所以就

00:00:30 - 00:00:32
等於實務上面還是有一點瞭解

00:00:33 - 00:00:33
好

00:00:33 - 00:00:38
那就先跟大家稍微介紹一下這一個科目,叫保險法

00:00:38 - 00:00:41
保險法這科在思慮上來說可以說是最不重要的

00:00:42 - 00:00:44
就現在抄的大家都可以不用抄

00:00:45 - 00:00:47
就是這科其實很不重要，總分它只佔個25分

00:00:53 - 00:00:56
那25分來說，它就是比什麼國文都還少

00:00:56 - 00:00:57
因為國文就100分了

00:00:57 - 00:00:58
然後正交法也是100分

00:00:59 - 00:01:02
尤其保險法，它以前的，要講一下它的出題趨勢

00:01:03 - 00:01:07
以前的出題趨勢在111年、112年前

00:01:15 - 00:01:18
它的趨勢是一年會新，就是一個很新近的議題

00:01:18 - 00:01:19
然後一年舊

00:01:22 - 00:01:23
大概從

00:01:23 - 00:01:25
106到113年都是這樣

00:01:27 - 00:01:28
看一下

00:01:28 - 00:01:29
113，對，但這兩

00:01:29 - 00:01:30
年就有點變，就113、114，它連兩年出的都是比較偏的東西

00:01:34 - 00:01:35
就是比較簡單的小東西

00:01:36 - 00:01:38
對，所以這113年就從這一年開始有點改變

00:01:38 - 00:01:40
所以在這兩年的考題，連續兩年都是比較偏的

00:01:47 - 00:01:48
然後不是傳統考點的

00:01:48 - 00:01:50
然後都比較是美派的

00:01:50 - 00:01:55
就目前在出題上面好像德派上是比較適為,然後出了一些比較美派的東西

00:02:00 - 00:02:07
然後連續出了保險淨額跟什麼那個什麼保證什麼財產保險相關的

00:02:07 - 00:02:10
對,這就是比較偏的,然後比較不是我們傳統會考的

00:02:11 - 00:02:15
因為在以前106到113年裡面有九成的題目都跟人身保險有關

00:02:15 - 00:02:18
但這兩年就出了一些比較美派比較偏的

00:02:19 - 00:02:21
但是這其實也沒有很影響分數

00:02:22 - 00:02:24
就保險起見覺得需要把握兩個重點

00:02:24 - 00:02:25
一個是新考題

00:02:27 - 00:02:29
因為新考題你如果沒念過就不會嘛

00:02:29 - 00:02:30
沒念過不會

00:02:30 - 00:02:34
然後很多人這個就是補習班會特別招，會特別準備的

00:02:34 - 00:02:37
所以你如果沒念這個分數會落差到很大

00:02:38 - 00:02:40
所以這個未準備落差大

00:02:41 - 00:02:42
未準備落差大會有兩個

00:02:52 - 00:02:54
還有第二個就是傳統考點

00:02:54 - 00:02:57
像是之後會提到什麼舉止說明義務那些

00:02:58 - 00:03:00
這些就是每個人念保險法都會準備的

00:03:00 - 00:03:00
.

00:03:11 - 00:03:13
就是我這兩個點會在沒準備下落差比較大

00:03:13 - 00:03:16
所以我是建議大家在準備保險法的時候,只要著重於這兩個

00:03:17 - 00:03:19
如果只是為了私律考試的話,只要著重於新考題

00:03:19 - 00:03:21
還有傳統的考點,因為這兩個才會在未準備的時候

00:03:21 - 00:03:24
跟其他人落差比較大,我們私律就是一個人吃人的考試嘛

00:03:24 - 00:03:29
總錄取人數就是三分之一,所以你只要去假裝怎麼贏過其他三分之二就好了

00:03:32 - 00:03:35
如果含醫師是贏過其他九分之八,那只有這兩個

00:03:35 - 00:03:39
如果你沒有特別準備，會跟別人拉出落差的，不然只有這一科只有25分

00:03:39 - 00:03:42
你就算唸到這種偏小的考點，那你就要拉開，其實也拉不開多少

00:03:45 - 00:03:47
尤其這兩年我有去問過考試的人，就他們就算沒有寫到那個

00:03:47 - 00:03:50
答題要點給的東西，像去年的考題，如果大家有看的話

00:03:52 - 00:03:56
有兩種寫法，一個是寫副保險，然後一個是寫保險淨額

00:03:56 - 00:03:58
就兩種寫法，或者是根本寫第三種

00:03:58 - 00:03:59
他去討論那個條款有沒有效

00:03:59 - 00:04:01
都拿了15分左右，就因為那個出題老師跟改題老師會是不同人

00:04:06 - 00:04:07
就考試部有規定

00:04:08 - 00:04:11
然後因為這個出題老師他說的比較偏，然後就是非傳統考點

00:04:11 - 00:04:15
所以呢我覺得改題老師有特別去去做修正啊

00:04:15 - 00:04:18
就是他就讓覺得說考生不管怎麼去發揮都會給不錯的分數

00:04:19 - 00:04:24
所以像這兩年就算是寫一篇或是寫到根本非答題要點提到的東西也都有十幾分

00:04:24 - 00:04:29
所以像這種東西我覺得還是不用特別去多準備,就算最近考題是成這個趨勢

00:04:29 - 00:04:32
但你浪費時間在這個上面是比較不值得的

00:04:32 - 00:04:34
因為保險法就只佔25分

00:04:34 - 00:04:38
所以要把它想像成思慮考試上面最不重要的一科也可以

00:04:38 - 00:04:41
所以建議大家不要花太多的時間在上面

00:04:41 - 00:04:45
就把握兩個關鍵，一個就是新的考題，然後一個是傳統的考點

00:04:47 - 00:04:50
然後在臉書上面也不要念太多

00:04:51 - 00:04:55
對，就我覺得一個上榜的關鍵就是時間的分配嘛

00:04:55 - 00:04:57
那時間的分配上，保險法這科就是

00:04:58 - 00:04:59
能省則省

00:04:59 - 00:05:01
只要把握重點就好，不要給它太多的時間

00:05:02 - 00:05:07
我覺得很常有人說與其念保險法，不如去背國文的佳句

00:05:07 - 00:05:08
我覺得這也算是蠻有道理的啊

00:05:08 - 00:05:13
因為去看這幾年那個商法跟國文的那個分數的落差，其實國文是可以拉開分數的

00:05:15 - 00:05:17
但在商法這一科反而比較難

00:05:17 - 00:05:18
就大家的分數是比較靠近的

00:05:19 - 00:05:20
對

00:05:20 - 00:05:20
好

00:05:20 - 00:05:24
所以就是提醒大家保險法這科有念就好,但不要念太多

00:05:25 - 00:05:28
所以如果真的要額外去買書,最多就是在買一本解題書

00:05:29 - 00:05:29
就我覺得就可以了

00:05:30 - 00:05:33
就有一本解題書在,然後可以對應相對的考點去準備就好

00:05:34 - 00:05:37
那記得解題書的考題要有新的，就要看裡面有沒有見名投保

00:05:39 - 00:05:39
這之後也會提到

00:05:40 - 00:05:44
所以你們在買解題書的時候，可以看裡面有沒有提到見名投保

00:05:46 - 00:05:49
因為這個是這兩年比較新的考，比較新的議題

00:05:49 - 00:05:52
然後比較舊沒有在更新的解題書就不會收進去

00:05:53 - 00:05:54
它是比較新，有在更新寫得好的，我覺得都把這個收進去

00:05:57 - 00:06:00
所以他在挑選解題書的時候可以挑一下有見名頭保的

00:06:04 - 00:06:05
好，那解題書也不要全看

00:06:05 - 00:06:08
下一個保險法很多，其實就不是重點的東西

00:06:08 - 00:06:12
像什麼強制汽車責任保險啊，那種就是一定不會考到的

00:06:14 - 00:06:18
那因為這本講義他們印刷的時候沒有印到目錄

00:06:18 - 00:06:21
所以等一下，那就可以請大家拿出目錄一下

00:06:21 - 00:06:23
先幫大家畫一下上冊的重點

00:06:24 - 00:06:28
就很不好意思，我前陣子去當兵，所以講義編得比較慢，所以分上下冊

00:06:29 - 00:06:31
好，那就我們先來看一下上冊的重點

00:06:31 - 00:06:34
我就會分一下私律的重點，劃給大家

00:06:34 - 00:06:37
就如果我只是為了準備私律考試的話，就以念這些為主

00:06:38 - 00:06:45
那當然如果說要準備研究所，那就是還是要看各個學校的老師著重於什麼點，然後去對那個點做準備

00:06:52 - 00:06:53
好，那我們就看一下目錄

00:06:54 - 00:06:55
好，第一個保險是什麼？

00:06:55 - 00:06:57
這邊幫我畫一個，可以打個勾

00:06:59 - 00:07:01
因為保險比較設有，常會設有一些專業的名詞

00:07:02 - 00:07:05
像什麼投資型保單，什麼保證保險

00:07:05 - 00:07:07
就這種保險你要知道它是在做什麼，不然就很難去做答

00:07:08 - 00:07:11
所以第一個主題先幫我畫起來，就保險是什麼

00:07:11 - 00:07:13
還是要了解一些保險的基本知識

00:07:17 - 00:07:18
好，現在第二個單元

00:07:18 - 00:07:20
第二個單元就比較不重要

00:07:20 - 00:07:23
就我們的保險就是一個不要是不要的物

00:07:23 - 00:07:23
它就是一個

00:07:24 - 00:07:24
比較傳統的爭點

00:07:25 - 00:07:28
好，所以第二個單元我們就先不用在後面做記號

00:07:28 - 00:07:30
那看到主題三的保險利益

00:07:31 - 00:07:35
很多人如果在學校有上過保險法的話，會知道很多老師會很著重保險利益這個點

00:07:35 - 00:07:38
可能一個學期裡面大概有三分之一的課都在講這個

00:07:39 - 00:07:42
但這個其實就是那個教授在宣揚自己的學派

00:07:42 - 00:07:46
就其實保險利益相對來說在考試上沒有這麼的重要

00:07:47 - 00:07:50
是之後裡面有一些比較食物上會涉及的點會比較重要

00:07:51 - 00:07:53
好，所以我們要看，我覺得

00:07:54 - 00:07:56
比較重要的有重點5

00:07:56 - 00:07:57
人生保險的保險利益

00:07:57 - 00:07:59
真點5可以打個勾

00:08:03 - 00:08:04
還有真點9

00:08:04 - 00:08:06
人生保險是否需要保險利益

00:08:08 - 00:08:09
還有真點10

00:08:09 - 00:08:11
真點10也可以把它畫起來

00:08:11 - 00:08:13
因為這個有

00:08:14 - 00:08:16
這個就是有涉及到兩派學說

00:08:16 - 00:08:17
然後

00:08:17 - 00:08:19
然後那個跟真點11有連接

00:08:19 - 00:08:23
那真點11這邊就會有最高法院的判決

00:08:25 - 00:08:26
然後第12幫我打個星星

00:08:27 - 00:08:28
第12就是

00:08:29 - 00:08:29
不是第12

00:08:29 - 00:08:30
第13

00:08:31 - 00:08:32
12可以不用看

00:08:32 - 00:08:34
12就是一個比較涉及研究所的單元

00:08:35 - 00:08:35
好

00:08:35 - 00:08:36
那可以看一下第13

00:08:36 - 00:08:38
第13那個就是借名投保

00:08:39 - 00:08:41
那借名投保這邊就可以幫我打個星號

00:08:41 - 00:08:43
因為近幾年

00:08:43 - 00:08:44
像前年

00:08:44 - 00:08:45
還是去年

00:08:46 - 00:08:46
等一下

00:08:46 - 00:08:48
前年，兩年前的考題

00:08:48 - 00:08:51
臺大、政大、北大三間的研究所都考了這個

00:08:52 - 00:08:54
所以這個單元算是蠻重要的

00:08:54 - 00:08:57
那大家可以去看現在市面上的保險法的一些書

00:08:58 - 00:09:00
有蠻多書是沒有在更新的

00:09:00 - 00:09:01
就不會收入到借名投保

00:09:01 - 00:09:03
那如果大家在挑書就像剛剛講的

00:09:04 - 00:09:06
就以看有沒有借名投保為主

00:09:06 - 00:09:08
有的話就代表說它的資料有在更新

00:09:09 - 00:09:11
那沒有的話就這個書就可以先不要買啦

00:09:11 - 00:09:12
因為它就會漏掉蠻多新的重點

00:09:13 - 00:09:14
那就像剛剛講的

00:09:14 - 00:09:16
我們考試就是比人才嘛

00:09:17 - 00:09:17
取掉

00:09:17 - 00:09:18
取掉前面九

00:09:18 - 00:09:20
前面九分之一會上榜

00:09:20 - 00:09:22
那如果別人有看你沒看到

00:09:22 - 00:09:24
那你就會，就分數上會有影響

00:09:24 - 00:09:24
對

00:09:25 - 00:09:28
就像以前考過一次那個大法庭強制執行

00:09:28 - 00:09:32
就是我們的保單價值準備金能不能強制執行

00:09:32 - 00:09:34
那一年也是有準備的可以拿到15分

00:09:35 - 00:09:37
那沒準備的我聽到很多不到五分的

00:09:37 - 00:09:38
這種時候就會有差距

00:09:39 - 00:09:39
對

00:09:39 - 00:09:45
所以這個單元就有點像之前的保單價值準備金的強制執行

00:09:45 - 00:09:47
就沒有念會差很多

00:09:47 - 00:09:47
好

00:09:47 - 00:09:49
所以這個單元就請大家要把握

00:09:50 - 00:09:50
好

00:09:52 - 00:09:53
那我們看到主題四

00:09:53 - 00:09:54
保險契約的當事人

00:09:55 - 00:09:56
這邊可以開到重點四

00:09:56 - 00:09:57
主要重點四可以打個勾

00:09:57 - 00:09:59
保險輔助人的受領權

00:09:59 - 00:10:02
這個是最近學者文章我們比較有在提的

00:10:02 - 00:10:04
所以我們這個之後會再講到

00:10:04 - 00:10:06
就是我們的保險業務員

00:10:06 - 00:10:07
保險代理人

00:10:08 - 00:10:09
他能不能受領你？

00:10:09 - 00:10:12
就是他能不能代表公司去受領你告知的東西

00:10:13 - 00:10:16
因為保險這個事情又是很注重一些告知啊有的沒的

00:10:17 - 00:10:19
就是你要告訴保險公司你在幹嘛

00:10:19 - 00:10:23
然後保險公司也要去調查你身上的狀況啊或什麼的

00:10:23 - 00:10:24
對

00:10:24 - 00:10:27
那保險業務員可不可以代替公司做這件事情

00:10:27 - 00:10:29
就是我們實務上有蠻多討論的

00:10:31 - 00:10:31
好

00:10:31 - 00:10:33
那現在主題五的據實說明義務

00:10:33 - 00:10:34
這個就可以把它全部打勾

00:10:34 - 00:10:37
像這個就是保險法最傳統的考點

00:10:37 - 00:10:39
在106到113年

00:10:40 - 00:10:41
為什麼可以說這邊很固定？

00:10:43 - 00:10:44
因為這邊的頻率有可考

00:10:44 - 00:10:46
就是它保險法64條

00:10:46 - 00:10:48
就據實說明義務大概兩年會出現一次

00:10:52 - 00:10:53
然後像111年的時候有考

00:10:54 - 00:10:55
這是最後一次出現

00:10:55 - 00:10:58
所以那時候112年考了一個新的

00:10:58 - 00:10:59
那時候考了一個新的

00:11:00 - 00:11:01
那時候大家都在猜113年

00:11:02 - 00:11:04
應該又會回到64條

00:11:04 - 00:11:06
那就在113年這時候出了一個

00:11:06 - 00:11:08
就是很偏然後非傳統的考題

00:11:08 - 00:11:10
所以就打破了前面的規律

00:11:10 - 00:11:12
64條就再也沒有兩年出現一次

00:11:13 - 00:11:17
但是因為它涉及的爭點還有實務上的判決實在太大量了

00:11:17 - 00:11:19
然後大家也都會準備

00:11:19 - 00:11:20
畢竟就是一個很傳統的

00:11:20 - 00:11:22
有點像民法上面侵權行為的感覺

00:11:22 - 00:11:23
對

00:11:23 - 00:11:24
所以就是還是要準備啊

00:11:24 - 00:11:27
像民法這一科就是每年的大考點會一年侵權

00:11:27 - 00:11:29
一年不當得利

00:11:29 - 00:11:30
就還算蠻有規律的

00:11:30 - 00:11:32
那保險法以前也是

00:11:32 - 00:11:34
但所以這個規律就被打破了

00:11:34 - 00:11:35
但大家還是都會念

00:11:35 - 00:11:37
所以就怕他還是會再考出來

00:11:38 - 00:11:40
所以據實說明義務這一點還是就請大家全部打勾

00:11:40 - 00:11:41
就是主題五

00:11:41 - 00:11:43
底下的重點都要有看過

00:11:48 - 00:11:51
那是可以翻到背面，那個停付效的通知義務

00:11:59 - 00:12:02
停付效通知義務這邊也還蠻重要的，那我們就一點一點來看

00:12:03 - 00:12:06
為什麼這個重要，大家可以在旁邊寫一下新修法

00:12:07 - 00:12:12
它是保險法最近就除了強制執行以外，有一個修法，然後算是蠻重要的

00:12:13 - 00:12:14
它是兩年前修的

00:12:17 - 00:12:19
所以大家可以在主體六旁邊寫一下新修法

00:12:25 - 00:12:27
好，然後制度目的那邊打一個勾

00:12:33 - 00:12:36
好，然後爭點二是，一個比較傳統的爭點

00:12:36 - 00:12:41
然後其實是比較相對沒有那麼重要，因為它是比較舊的

00:12:41 - 00:12:43
那這次跟修法比較有關的是爭點三

00:12:44 - 00:12:45
所以爭點三旁邊可以打一個星星

00:12:46 - 00:12:48
就是它是一個很新的爭點

00:12:48 - 00:12:51
也不算很新啦，是近期討論很多

00:12:51 - 00:12:54
就兩派,不管是德派或美派的學者都有寫文章

00:12:54 - 00:12:55
所以可以打個信

00:13:01 - 00:13:04
好,然後爭點五的那個轉送文件錯誤也可以打個勾

00:13:04 - 00:13:06
因為它跟新修法有關

00:13:09 - 00:13:12
好,那爭點六跟爭點七就是比較傳統的爭點

00:13:13 - 00:13:14
那也是要看過

00:13:14 - 00:13:17
因為這個點在修法後也是一直說會考

00:13:17 - 00:13:21
但是目前只有研究所出過，但國家考試還沒有出過

00:13:21 - 00:13:23
所以爭點六跟七旁邊也可以打一個勾

00:13:30 - 00:13:37
好，保險法這一科，大家在學校唸完會覺得，其實應該會覺得蠻討厭的

00:13:37 - 00:13:40
因為都會涉及到很多德派跟美派的名詞

00:13:40 - 00:13:42
所以大家在唸的時候其實會覺得蠻煩的，就都要去記那些名詞

00:13:42 - 00:13:46
開始正式上課前先提醒大家一下，那些名詞不是那麼重要，因為國考考的就是

00:13:48 - 00:13:49
考大家到底是怎麼去面對爭點的

00:13:49 - 00:13:51
所以之後是找出爭點

00:13:51 - 00:13:54
所以那個時候美派用什麼詞，德派用什麼詞，你不用去管它

00:13:54 - 00:13:56
你寫什麼國考上影響不會很大

00:13:57 - 00:13:59
因為出題老師跟改題老師不一樣嘛

00:13:59 - 00:14:02
那改題老師要求的標準就是要接受各派的學說

00:14:02 - 00:14:04
所以你只要言之有物，言之有理

00:14:05 - 00:14:06
那分數都會拿到

00:14:06 - 00:14:10
不會說你踩什麼德派的講法，或是美派的講法會影響到分數

00:14:11 - 00:14:14
對，所以大家就不用被那個名詞那些困住

00:14:14 - 00:14:18
那如果像我後面講一遍牌，也會很少什麼英美跟德派兩種這樣

00:14:18 - 00:14:20
我覺得這種方法區分方法其實不太好

00:14:21 - 00:14:27
因為像美派老師大概臺灣保險法上大概有七八個,那七八個每個立場也不同

00:14:27 - 00:14:30
美國那麼多州,然後每一州的法又定的不同

00:14:31 - 00:14:34
對啊,所以他那個名詞啊,還有他怎麼去解釋,其實不是很重要

00:14:35 - 00:14:38
最主要的是你能不能找出爭點,你要怎麼去跟實務連接

00:14:38 - 00:14:42
可以講說是學說那邊空炒的,然後實務上面完全沒有爭議的

00:14:42 - 00:14:44
像是保險利益這件事情

00:14:44 - 00:14:46
食物上面就很明確，現在就是有16條

00:14:46 - 00:14:50
那我們雙方美派用什麼詞，然後德派用什麼詞，其實就來得沒有這麼重要

00:14:52 - 00:14:55
好，所以剛提到的，我們保險法在做答的時候是要以爭點為主

00:14:55 - 00:15:00
所以我等下在上課，雖然這個是全修班，但我會用有點類似爭點的方式在上

00:15:01 - 00:15:03
然後只是把，然後把內容上的比較完整一點

00:15:03 - 00:15:04
好

00:15:04 - 00:15:06
所以我們該怎麼去唸這一科

00:15:06 - 00:15:09
我們應該要了解的是，我們這一科在考證上面要寫什麼

00:15:10 - 00:15:12
我覺得不只是保險法，就每一科都是

00:15:12 - 00:15:16
你在準備這一科的時候，就你在唸書的時候要念什麼

00:15:16 - 00:15:17
就是你考試上要寫的

00:15:18 - 00:15:20
所以我覺得要把握一個重點，考試上寫不到的不念

00:15:33 - 00:15:37
就在唸書的時候，要牢記這一點，考試上寫不到的不念，畢竟每個人腦袋能記的東西就是這麼多，那我們法律考試要記的東西又非常的多嘛

00:15:42 - 00:15:45
所以要把握這個點，就考試上寫不到不念

00:15:45 - 00:15:46
好，那保險法要寫什麼？

00:15:53 - 00:15:57
保險法這個字有25分，所以它的考，它的寫法是很單純的

00:15:57 - 00:16:00
不像有些民事法或公法上面，它是要去鋪陳

00:16:01 - 00:16:07
我們保險法在做法上面也是非常的單純，就是大前提小前提，然後就涵攝嘛

00:16:08 - 00:16:09
涵攝跟結論

00:16:10 - 00:16:12
好，所以我們一開始，一開始就是寫出法條

00:16:14 - 00:16:16
那我們現在考試都會附法條本

00:16:16 - 00:16:18
所以你只要大概記得位置就好了

00:16:18 - 00:16:22
那法條這邊就可以告訴大家一個考試的訣竅，就我們去看法院的判決

00:16:22 - 00:16:28
大家不會，他不會去寫一，就大家很多時候考試學寫一嘛，一保險法什麼什麼條

00:16:31 - 00:16:32
會寫一

00:16:32 - 00:16:34
那這個就是以後考試就建議不要用

00:16:35 - 00:16:40
我們可以去改寫，法院上會寫的法，寫法，還有律師們的平常在寫書狀的時候用的寫法，寫案

00:16:42 - 00:16:44
案的意思跟一一模一樣

00:16:44 - 00:16:46
但這個就是比較法律人的用語

00:16:46 - 00:16:48
那我們畢竟考試就是要成為法律人嘛

00:16:49 - 00:16:51
所以呢,我們在引法條的時候我們就會寫案，什麼案保險法什麼什麼條

00:17:00 - 00:17:03
好,所以呢,第一個就是要知道大概有什麼法條

00:17:03 - 00:17:04
這個是考試的一個重點

00:17:07 - 00:17:10
好，那有些人考試習慣把爭點寫在前面就開門見山或是寫在這裡

00:17:11 - 00:17:12
就是二

00:17:13 - 00:17:15
本件涉及什麼什麼爭點

00:17:28 - 00:17:30
所以這個爭點意識會變得很重要

00:17:31 - 00:17:36
因為我覺得保險法這一科它是很割裂的，它不會因為說你前面怎樣，後面怎樣

00:17:36 - 00:17:38
它就是一個很單純的點

00:17:38 - 00:17:40
就你這一題涉及的是什麼爭點

00:17:40 - 00:17:42
所以你有沒有爭點意識會變得很重要

00:17:42 - 00:17:44
所以後續我才會用爭點的方式去上

00:17:45 - 00:17:47
所以你看到這個題目，你可能就會想到什麼爭點

00:17:47 - 00:17:52
所以你只要找出這個爭點，然後說本件涉及什麼什麼爭點，然後按保險法第幾條規定

00:17:52 - 00:17:56
或是按保險法規定怎樣怎樣，然後本件涉及怎樣的爭點

00:17:56 - 00:17:58
對，所以這個爭點就會變得重要

00:17:58 - 00:17:58
才念

00:17:59 - 00:18:02
保險法這科的時候，所以你要去了解保險法上會有什麼爭議的點

00:18:04 - 00:18:07
好，那寫完爭點之後，我們就會寫大前提小前提嘛

00:18:07 - 00:18:08
就是什麼肯定句否定句

00:18:08 - 00:18:11
大前提，就會寫肯定句跟否定句

00:18:11 - 00:18:13
所以對他做深入的研究

00:18:15 - 00:18:20
好，那這個肯定句跟否定句，就是能開出來就大概可以拿到四成的分數啊

00:18:20 - 00:18:22
我們可以說前面這邊大概佔了60%

00:18:23 - 00:18:25
就是得，得分上面的60%

00:18:25 - 00:18:28
對，所以呢要去記他的肯定說跟否定說

00:18:28 - 00:18:30
那之後別忘記一點就是本文

00:18:33 - 00:18:34
律師考試大家去看他的題目在問

00:18:34 - 00:18:38
他的題目會說請提出正反見解及自己的見解

00:18:38 - 00:18:40
就多數的題目都會寫到這樣

00:18:40 - 00:18:41
就請提出自己的看法

00:18:42 - 00:18:43
那這個看法就是本文

00:18:43 - 00:18:46
那你如果沒有寫本文，那也就是沒有回答到題目的要件嘛

00:18:47 - 00:18:48
你少了一個要件自然不會拿到分數

00:18:49 - 00:18:50
那這個本文要怎麼去想呢？

00:18:51 - 00:18:53
我們的肯定說跟否定說，通常都會有二到三個理由嘛

00:18:57 - 00:18:58
好，那因為我們腦容量有限

00:18:58 - 00:18:59
這顆又不重要

00:19:00 - 00:19:04
所以呢建議大家肯定說記一到兩個，否定說記一到兩個

00:19:05 - 00:19:07
好，那你的本文假如說要寫否定說

00:19:07 - 00:19:08
那這邊就寫一個理由

00:19:08 - 00:19:11
那把一個理由，你覺得最有利的理由拿到本文

00:19:11 - 00:19:13
就把這邊一個就分成一一嘛

00:19:15 - 00:19:15
就這邊寫一個

00:19:16 - 00:19:16
然後下面寫一個

00:19:17 - 00:19:19
就否定說寫一個理由，本文寫一個理由

00:19:19 - 00:19:24
就在考試上，我覺得有一點還蠻忌諱的，是在考場上面才臨時想理由

00:19:24 - 00:19:26
這種時候很容易就，因為考試已經很急

00:19:27 - 00:19:27
所以臨時想的話，你那個理論上會有蠻多漏洞的

00:19:30 - 00:19:36
所以建議大家就是把你再書上唸到的，要嘛是食物的理由，要嘛是學說的理由，就保留一個到本文去寫

00:19:37 - 00:19:38
這樣子比較不會有問題

00:19:39 - 00:19:43
對，所以大家在記憶肯定說跟否定說的時候，就是建議大家記憶兩個理由

00:19:43 - 00:19:46
或是你認為那一說真的很爛，你就記一個理由就好

00:19:46 - 00:19:48
然後最後就不要踩那一說

00:19:50 - 00:19:53
所以就是要了解他的爭點，然後瞭解他的肯定說跟否定說

00:19:53 - 00:19:56
然後從裡面我們就記一個理由到兩個理由就好

00:19:56 - 00:19:59
所以保險法這一課不要記憶太多東西

00:19:59 - 00:20:01
如果是其他科可能需要多記一些爭點拉開分數

00:20:01 - 00:20:04
但在保險法這一課，我覺得就是穩穩地寫就好

00:20:05 - 00:20:07
好，然後最後就是函射跟結論

00:20:25 - 00:20:28
好，那函射跟結論這邊其實最好拿分的

00:20:28 - 00:20:30
然後去我之前問過我在改題的老師啊

00:20:31 - 00:20:34
他說這邊完整的話，這邊佔總分的30%到40%

00:20:36 - 00:20:37
但可能每個改題老師不同

00:20:38 - 00:20:40
但至少有老師會看到這麼高

00:20:40 - 00:20:42
所以他比例會到30到40

00:20:42 - 00:20:45
所以記得你把前面寫完，要把前面的要件套回到本案

00:20:46 - 00:20:49
好，那這邊的話就跟我們上課內容比較無關

00:20:49 - 00:20:52
就是像自己的作文能力是要自己去培養的

00:20:52 - 00:20:54
那這邊是最好去拿分的

00:20:54 - 00:20:58
就是把題目的要件帶回到我們的大前提小前提把它寫在最後

00:20:59 - 00:21:00
好

00:21:00 - 00:21:01
那結論可以怎麼寫呢？

00:21:01 - 00:21:03
結論多數人就是寫重上所述嘛

00:21:07 - 00:21:09
重述所述，所以本案應該怎樣

00:21:10 - 00:21:12
或者是有種比較簡單就是事宜

00:21:13 - 00:21:16
就是把前面都敘述完了，所以事宜怎樣怎樣

00:21:18 - 00:21:21
所以我們等一下教學的重點，第一個就是這個，保險法，保險法到底在講什麼？

00:21:23 - 00:21:25
然後第二，第二個重點就是爭點

00:21:25 - 00:21:26
然後這邊就是第三個重點

00:21:27 - 00:21:29
就是肯定說跟否定說的內容

00:21:29 - 00:21:32
所以我們以後教學就以這三個為主，就法條講的什麼，這一個爭點是什麼

00:21:33 - 00:21:35
還有他支持的理由是什麼？

00:21:38 - 00:21:40
然後今年要改成電子作答嘛

00:21:40 - 00:21:44
那我聽說詳細的考試辦法，那些好像三月會出來

00:21:45 - 00:21:48
那我們就得三月出來之後，我們再針對這個做討論

00:21:48 - 00:21:50
但是我覺得就是亂世出英雄啊

00:21:50 - 00:21:56
就是每次在這種制度剛改的時候，總會有一些可以幫助你找到高分的訣竅

00:21:56 - 00:21:59
像第一次電腦作答，可能大家不習慣那個電腦

00:21:59 - 00:22:05
那你就把它打字練快，或者是在裡面什麼把空格加大，讓改題老師看起來舒服，可能就會對分數有利

00:22:06 - 00:22:10
那在大家不知道的時候，如果有找到這個方法，絕對今年的考試很有利

00:22:11 - 00:22:16
因為那些改題老師年紀都很大，然後他們看考卷，他們都是要看得舒服

00:22:16 - 00:22:17
所以大家在寫的時候

00:22:17 - 00:22:18
像我的字其實也很醜

00:22:18 - 00:22:21
那我在寫考卷的時候是盡量把它寫大，然後寫整齊

00:22:22 - 00:22:24
那他的字本身還是醜的

00:22:24 - 00:22:25
但只要老師看得懂

00:22:25 - 00:22:28
然後不會費力去看，那分數就不會有影響

00:22:29 - 00:22:29
好

00:22:29 - 00:22:31
那我們再往下看一下

00:22:41 - 00:22:41
好

00:22:41 - 00:22:45
那在好，他現在就可以進入主題一，就保險是什麼?

00:23:31 - 00:23:31
好

00:23:31 - 00:23:32
就像剛剛提到的

00:23:32 - 00:23:34
保險是一個專業的東西

00:23:34 - 00:23:36
它不像我們民事法的考題是我們的生活

00:23:36 - 00:23:38
所以我們生活遇到什麼

00:23:38 - 00:23:41
所以保險是一個你沒有在買或是沒有在接觸

00:23:41 - 00:23:43
你是不是會比較不瞭解的

00:23:43 - 00:23:45
所以這邊我才要多立一個主題

00:23:45 - 00:23:49
就是在稍微跟大家介紹一下保險的基本概念

00:23:50 - 00:23:52
啊這邊忘記補充一個

00:23:52 - 00:23:53
就在寫的時候

00:23:53 - 00:23:55
寫法條的時候還要再點一個東西叫立法目的

00:23:57 - 00:23:59
這個可以有助於商法加分

00:24:00 - 00:24:01
民法也可以啊

00:24:01 - 00:24:03
但商法這個加分的點還蠻重的

00:24:03 - 00:24:05
就是這個法條為什麼要這樣子立

00:24:07 - 00:24:08
所以它立法目的是什麼

00:24:08 - 00:24:11
這我們在這個主題一的時候也會提到

00:24:11 - 00:24:14
就會提到說保險幾個比較主要的立法目的

00:24:14 - 00:24:17
那這個也會有利於在後面的考題上面加分

00:24:17 - 00:24:19
所以滿建議大家可以把它記起來

00:24:19 - 00:24:24
因為這個立法目的其實不多，然後也都可以去連接到

00:24:26 - 00:24:27
那在講書上內容之前

00:24:27 - 00:24:29
我們先講一下我們

00:24:29 - 00:24:32
我國現在的保險法架構

00:24:34 - 00:24:35
主要會有三個當事人

00:24:36 - 00:24:36
要保人

00:24:39 - 00:24:40
被保險人

00:24:45 - 00:24:46
還有保險人

00:24:56 - 00:24:58
然後契約當事人是我們的要保人

00:24:58 - 00:24:59
還有我們的保險人

00:25:08 - 00:25:10
所以真的有契約關係的是在他們之間

00:25:34 - 00:25:38
所以可以這樣看，我們的被保險人比較像是一個第三人的概念

00:25:38 - 00:25:43
所以他其實只是在事故發生的時候獲得一個保障

00:25:43 - 00:25:47
但在平常他其實不太可以去介入這個契約的，因為他不是當事人

00:25:49 - 00:25:51
所以這兩個保險人，這個就是保險公司

00:25:51 - 00:25:53
其實就可以把它想成保險公司

00:25:54 - 00:25:56
但我們的專業名詞會叫保險人

00:25:57 - 00:26:02
所以這兩個我們的保險人跟我們的要保人，才是有契約的主導權的

00:26:02 - 00:26:06
所以你的主導權會在這兩者身上，然後這個只是受契約保障之人

00:26:22 - 00:26:24
我們在法條上面規定的主體也都比較多是要保人

00:26:24 - 00:26:29
像據實說明義務，法條一直寫到要保人要盡據實說明義務

00:26:29 - 00:26:31
然後忽略了被保險人

00:26:31 - 00:26:34
所以我們可以知道我們在保險法上的主體是這兩個

00:26:34 - 00:26:35
這兩個才是最主要的主體

00:26:35 - 00:26:36
第一個是要保人

00:26:36 - 00:26:37
第二個是保險人

00:26:38 - 00:26:40
所以我們後面的立法是以這兩個人為主體

00:26:41 - 00:26:44
然後我們的被保險人是一個獨立於契約之外，然後受到契約保障的人

00:26:44 - 00:26:46
然後在這之外還會有一個受益人

00:26:47 - 00:26:49
但這個受益人不是每個保險都會有

00:26:55 - 00:26:56
那受益人的概念很簡單

00:26:56 - 00:26:58
被保險人死了,受益人領錢

00:27:01 - 00:27:03
多數啦,有些比較特別的生存保險

00:27:04 - 00:27:05
生存保險可以另外定受益人

00:27:06 - 00:27:09
但是最主要受益人就是被保險人死亡,由受益人領錢

00:27:17 - 00:27:21
在保險法上95%的受益人都是在做這個功能

00:27:22 - 00:27:25
只有極少數那種有些生存保險啊,可以另外約定受益人

00:27:26 - 00:27:30
不然其他都是受益人只有在被保險人死亡的時候,由受益人來領錢

00:27:31 - 00:27:32
然後他們就沒有其他的功能

00:27:33 - 00:27:35
也不能對這個契約做什麼特別多的事情

00:27:40 - 00:27:41
好

00:27:55 - 00:27:56
好，那我們保險的概念是什麼？

00:27:57 - 00:28:00
保險的概念就是在發生一定事故的時候會給錢

00:28:12 - 00:28:14
所以在發生契約約定的事故

00:28:32 - 00:28:33
保險人就會給付保險金

00:28:44 - 00:28:45
這個保險金會給誰？

00:28:46 - 00:28:47
通常一般的保險

00:28:49 - 00:28:52
會給被保險人，因為他是受到保障的人嘛

00:28:52 - 00:28:57
那受到保障的人就是他有所損害的時候，我們的保險要去填補他

00:28:57 - 00:29:00
所以這個保險金多數都會給被保險人

00:29:01 - 00:29:04
只有在我們說被保險人死掉的時候會給受益人

00:29:07 - 00:29:09
好,所以這大概就是我們保險最基本的概念

00:29:09 - 00:29:11
就大家就是記得保險

00:29:11 - 00:29:13
就是在我們花錢,然後去買一個

00:29:13 - 00:29:14
假如說發生一定事故

00:29:14 - 00:29:16
像我們的旅平險

00:29:16 - 00:29:17
假如說我們的飛機延誤了

00:29:17 - 00:29:20
或者我們今天飛機墜機有死亡的時候

00:29:20 - 00:29:21
他就會去做理賠

00:29:24 - 00:29:26
好,所以我們可以一起來看一下,保險是什麼的意義

00:29:26 - 00:29:28
保險的定義

00:29:30 - 00:29:30
好

00:29:31 - 00:29:32
那我們就可以一起畫個重點

00:29:32 - 00:29:37
本法所稱保險，為當事人約定，一方交付保險費於他方，他方對於因不可預料

00:29:39 - 00:29:41
這個不可預料把它畫起來

00:29:45 - 00:29:48
然後或不可抗力事故所致之損害，事故所致之損害，把這個給畫起來

00:29:51 - 00:29:52
所以他有一個損害

00:29:55 - 00:29:56
好，所以它是不可預料的一個事故

00:29:56 - 00:29:58
然後它對你造成損害

00:30:04 - 00:30:07
好，然後接下來學者則總結認為保險是一種透過團體的力量

00:30:07 - 00:30:09
把這個團體的力量也把它畫起來

00:30:14 - 00:30:16
好，那這個團體性我們等下會再詳細講

00:30:16 - 00:30:18
我就先把它畫起來一個基本的概念

00:30:19 - 00:30:23
就我們的保險不可能是以一個人去保，它一定是要一個團體去分散風險

00:30:23 - 00:30:24
好

00:30:25 - 00:30:29
老師還是以達到每年的獲利穩定，或有突發狀況時，對於得到救助

00:30:29 - 00:30:31
那為什麼會有獲利穩定呢？

00:30:31 - 00:30:33
就為什麼我們的企業都要去保保險

00:30:33 - 00:30:34
我們企業都會保責任保險

00:30:35 - 00:30:37
像臺積電他也會保像什麼工廠的火災險啊

00:30:38 - 00:30:40
那因為工廠燒掉就會賠很多錢嘛

00:30:40 - 00:30:45
所以他保火災險就是避免他的工廠燒掉，他一次賠很多錢影響到獲利

00:30:46 - 00:30:50
所以呢我們的保險就是每年支出一筆錢，然後它的獲利可以趨於穩定

00:30:52 - 00:30:54
不會因為很多突發事故導致每年的獲利不穩

00:30:55 - 00:31:01
大家在投資股票的時候都會希望那些公司的獲利是穩定、是成長或至少是穩定的

00:31:01 - 00:31:06
所以保險對企業來說也會是蠻重要的，就會是他們穩定獲利的一個工具

00:31:09 - 00:31:13
好，然後我們又知道保險業會涉及很大量的金錢嘛

00:31:13 - 00:31:15
就我們可以賣保險的都是一些很有錢的企業

00:31:16 - 00:31:19
所以這些企業都要受到我們金管會的高度監理

00:31:19 - 00:31:24
所以後續有些題目也會提到什麼金管會的函釋那些

00:31:25 - 00:31:28
因為我們的保險業是受到金管會的高度監管的

00:31:28 - 00:31:32
然後他有一些東西如果不符合規範，就會受到金管會的開罰

00:31:33 - 00:31:34
好

00:31:34 - 00:31:35
所以我們可以往下看

00:31:35 - 00:31:39
保險法136條規定，非保險事業不得經營保險業務

00:31:41 - 00:31:41
嗯

00:31:41 - 00:31:44
這個就是要維持我們保險的專業

00:31:44 - 00:31:46
然後避免有人違反的去吸金啊或是

00:31:46 - 00:31:46
嗯

00:31:46 - 00:31:49
因為保險是我們的生活，可以算是最後一道防線嘛

00:31:49 - 00:31:52
就是給我保險，你就可以比較安心的生活

00:31:52 - 00:31:55
所以如果這個保險公司倒了，對人民的影響就會很大

00:31:56 - 00:32:01
所以我們就會有限制說很多事業不可以，就是非專業的保險公司不可以去經營保險業務

00:32:03 - 00:32:06
那我違反的話就是會處以有期徒刑和罰金

00:32:11 - 00:32:11
嗯

00:32:11 - 00:32:11
嗯

00:32:11 - 00:32:12
嗯

00:32:12 - 00:32:12
嗯

00:32:12 - 00:32:12
嗯

00:32:12 - 00:32:13
嗯

00:32:13 - 00:32:13
嗯

00:32:13 - 00:32:13
嗯

00:32:13 - 00:32:13
嗯

00:32:13 - 00:32:14
嗯

00:32:14 - 00:32:14
嗯

00:32:14 - 00:32:14
嗯

00:32:14 - 00:32:15
嗯

00:32:15 - 00:32:15
嗯

00:32:15 - 00:32:15
嗯

00:32:15 - 00:32:16
嗯

00:32:16 - 00:32:16
嗯

00:32:16 - 00:32:16
嗯

00:32:16 - 00:32:16
嗯

00:32:16 - 00:32:17
嗯

00:32:17 - 00:32:17
嗯

00:32:17 - 00:32:17
嗯

00:32:17 - 00:32:18
嗯

00:32:18 - 00:32:18
嗯

00:32:18 - 00:32:18
嗯

00:32:18 - 00:32:19
嗯

00:32:19 - 00:32:19
嗯

00:32:19 - 00:32:19
嗯

00:32:19 - 00:32:19
嗯

00:32:19 - 00:32:20
嗯

00:32:20 - 00:32:20
嗯

00:32:20 - 00:32:20
嗯

00:32:20 - 00:32:21
嗯

00:32:21 - 00:32:21
嗯

00:32:21 - 00:32:21
嗯

00:32:21 - 00:32:22
嗯

00:32:22 - 00:32:22
嗯

00:32:22 - 00:32:22
嗯

00:32:22 - 00:32:22
嗯

00:32:22 - 00:32:23
嗯

00:32:23 - 00:32:23
嗯

00:32:23 - 00:32:23
嗯

00:32:23 - 00:32:24
嗯

00:32:24 - 00:32:24
嗯

00:32:24 - 00:32:24
嗯

00:32:24 - 00:32:25
嗯

00:32:25 - 00:32:25
嗯

00:32:25 - 00:32:25
嗯

00:32:25 - 00:32:25
嗯

00:32:25 - 00:32:26
嗯

00:32:26 - 00:32:26
嗯

00:32:29 - 00:32:32
那這邊要知道一點就是我國是民商合一的國家

00:32:34 - 00:32:36
民商合一呢就是民法商法

00:32:37 - 00:32:40
它是可以，民法是可以用在商法的

00:32:42 - 00:32:47
因為有些國家它是民商分離，那你在處理商法的案件就不可以套用民法的規定

00:32:48 - 00:32:52
那在我們國家裡面，我們的民法商法是合一的

00:32:54 - 00:32:56
所以大家可以想像成是一種概念

00:32:56 - 00:32:58
就我們民法是一個大法

00:33:01 - 00:33:05
然後像公司法、證交法什麼的都是它的特別法

00:33:08 - 00:33:09
所以可以想成公司

00:33:10 - 00:33:17
證交保險

00:33:22 - 00:33:25
我們可以把這三個都解釋為民法的特別法

00:33:33 - 00:33:35
好，那這三個如果都是民法的特別法

00:33:35 - 00:33:40
就代表說只要這三個法沒有特別規定的，民法上面的規定都是適用的

00:33:41 - 00:33:47
所以在解這三科的時候，有時候民法的概念也會套用上，所以要學好民法這是比較重要，就比起我們這三科

00:33:50 - 00:33:53
對，所以學民法，後面這幾科多數時候也用得到

00:33:53 - 00:33:55
那大家就可以記得這三個是特別法

00:33:56 - 00:33:59
那為什麼要把這三個獨立列出來呢，就不要一律適用民法

00:34:00 - 00:34:02
除了這三個本身具有特殊性之外，它有個重點

00:34:11 - 00:34:12
這樣修法會比較快

00:34:13 - 00:34:14
會比較沒有意見

00:34:14 - 00:34:17
因為假如說民法要大修的話，就會涉及到很多學者嘛

00:34:18 - 00:34:23
那我們民法其實說要修很久了，但其實很久都沒有大修了，頂多是修一點很小的東西

00:34:23 - 00:34:27
在今年好不容易過了幾年，我們那個消滅時效那邊終於要通過了

00:34:28 - 00:34:30
就今年民法會有一個大修，會修在消滅時效

00:34:30 - 00:34:33
那這點後續會有很多細則啦

00:34:33 - 00:34:35
那可能在民法這邊，民法老師會再補充

00:34:36 - 00:34:43
那我覺得這個會蠻具有重要性的，因為消滅時效的制度會整個被一個很大的變革啊

00:34:44 - 00:34:47
對，那這個大家就是在準備司律國考上也要留意

00:34:47 - 00:34:51
那我們就不特別講，畢竟我還是隻教一個小小的保險

00:34:51 - 00:34:51
好

00:34:52 - 00:34:54
所以保險的話，就是它是具有特殊性

00:34:54 - 00:34:57
然後呢，我們要把它特別立出來，就是因為它修法可以比較快

00:34:57 - 00:35:00
像保險法近期都已經修了三四次了

00:35:00 - 00:35:03
然後可能每年，我近幾年也是每年都會修一次啊

00:35:03 - 00:35:05
只是看那個修法重要不重要而已

00:35:06 - 00:35:11
對，所以呢，它會把它定位在民法之下，可以把它想像成一個特別法

00:35:11 - 00:35:17
然後呢，它就是有，它除了特殊性之外，把它拉出來也是因為它這樣可以修法比較快

00:35:18 - 00:35:21
好，那前面兩個就是一些大原則

00:35:21 - 00:35:22
好，那我們現在來看比較重要的

00:35:23 - 00:35:25
就是保險法上的一些大原則

00:35:25 - 00:35:27
好，那這個就會連接到立法目的

00:35:27 - 00:35:29
所以在旁邊大家可以寫一個立法目的

00:35:29 - 00:35:31
這三點就跟立法目的很有關

00:35:32 - 00:35:35
三點還是四點，就是說避免道德危險啊這些

00:35:36 - 00:35:39
這些基本上就是每個考題都可以用到的

00:35:39 - 00:35:41
你只要在立法目的都可以點一下

00:35:41 - 00:35:45
說為什麼這個法會這樣規定，是為了防止道德危險或什麼

00:35:48 - 00:35:55
所以在第三個這邊，運作和立法之基本原則，可以幫我打個星號，是考試上面好用的東西

00:35:58 - 00:36:01
好，那我們接下來看第一個

00:36:01 - 00:36:03
第一個是防止道德危險

00:36:39 - 00:36:42
好，那這個道德危險是什麼呢？

00:36:42 - 00:36:44
大家應該都知道，假如說像人身保險好了

00:36:45 - 00:36:47
假如說我今天幫我一個小孩保，那我的小孩

00:36:47 - 00:36:51
我可以就保說他今天死亡了，我可以就把自己填成受益人

00:36:51 - 00:36:53
寫說我可以獲得600萬

00:36:53 - 00:36:56
好，那今天假如說小孩只有可能是我外面撿來的，或是

00:36:56 - 00:36:59
他可能是我一個，我老婆跟別的外遇偷生的

00:37:00 - 00:37:02
那我把他殺掉，我心裡一定不會有什麼難過的吧

00:37:02 - 00:37:03
可能也會難過啊

00:37:03 - 00:37:06
那就是我會有比較高度的可能去殺害他

00:37:06 - 00:37:10
因為呢，我把他殺了，殺了一個我老婆外遇生的小孩，我可以拿到600萬

00:37:12 - 00:37:14
好，這種故意使保險事故發生

00:37:30 - 00:37:31
領取的保險金

00:37:32 - 00:37:34
這種事情就有道德危險

00:37:45 - 00:37:48
所以我們在立法上面就要開始規避這個事情

00:37:48 - 00:37:50
以降低我們的道德危險

00:37:50 - 00:37:53
像我們今天小孩剛出生,他其實是沒有工作能力的

00:37:53 - 00:37:54
不會給你，他不會反抗

00:37:55 - 00:37:57
不會給你家帶來什麼經濟上面的效益

00:37:57 - 00:37:59
這種時候你把它殺掉，然後可以獲得600萬

00:37:59 - 00:38:01
那就會有很高度的道德危險嘛

00:38:01 - 00:38:03
就大家可以假想一下

00:38:03 - 00:38:08
假如說今天在生活窘迫的時候，那新生兒，然後你幫他保保險，可以獲得600萬的話

00:38:08 - 00:38:11
那是不是他就會有蠻高度的危險

00:38:11 - 00:38:13
就你蠻有可能故意去致使這個事故發生

00:38:14 - 00:38:14
對

00:38:14 - 00:38:20
所以像現在我們保險法就規定說，未滿18歲的人，未滿15歲的人，不可以有人壽保險的保障

00:38:20 - 00:38:23
就是要避免這種事情發生,然後降低道德風險

00:38:24 - 00:38:26
所以防止道德風險,降低道德風險

00:38:26 - 00:38:29
這個就是我們保險法上一個很重要的立法目的

00:38:32 - 00:38:37
好,那如果之前有念過保險法,應該都知道64條的據實說明義務

00:38:37 - 00:38:39
像這個就是它下面一個很大的主題

00:38:40 - 00:38:41
據實說明

00:38:54 - 00:38:54
對

00:38:55 - 00:38:59
據實說明義務，就是你要把你的身體狀況誠實地告訴保險公司

00:38:59 - 00:39:03
因為假如說你今天身體狀況本來就很差了，那可能本來就已經命不久矣了

00:39:03 - 00:39:10
那你是不是更有可能就，就什麼，去，去做一些危險的事情，讓自己死亡啊，然後以獲得保險金

00:39:10 - 00:39:17
所以據實說明義務就是要我們保險公司可以徹底瞭解我們今天被保險人還有要保人的一些狀況，來評估說

00:39:18 - 00:39:20
他會很容易有道德危險產生

00:39:20 - 00:39:27
想說他今天經濟狀況很差，然後呢，他敘述說明的時候，他就告訴保險公司說，他家裡的收入就只有50萬

00:39:27 - 00:39:31
然後呢，他要幫他的兒子保一個3千萬的保險

00:39:31 - 00:39:32
這很明顯就有問題嘛

00:39:32 - 00:39:35
這種時候保險公司就可以看出他有高度的道德風險

00:39:35 - 00:39:40
對,所以呢,像據實說明義務就是在防範道德風險,就是為了防止道德風險而生的

00:39:41 - 00:39:42
就是一個立法目的啦

00:39:42 - 00:39:45
所以假如說我們今天提到保險法64條

00:39:45 - 00:39:52
我們就可以在後面點說,保險法64條規定怎樣怎樣怎樣,然後本規定之目的是為了降低道德風險

00:39:52 - 00:39:54
對,所以呢,這個就可以寫在立法目的

00:39:54 - 00:39:59
所以你引完法條之後就可以寫說,這一條的目的是為了防止道德危險,或是降低道德危險

00:40:04 - 00:40:07
好,那我們一起來看一下講義的地方

00:40:07 - 00:40:08
避免道德危險這邊

00:40:08 - 00:40:09
也請大家畫一下重點

00:40:09 - 00:40:11
那第一個還蠻重要的,就第一句那邊

00:40:13 - 00:40:15
保險具有射倖性

00:40:15 - 00:40:17
這個具有射倖性可以把它畫起來

00:40:19 - 00:40:22
那什麼是射倖性呢?

00:40:22 - 00:40:23
射倖性就有點像賭博

00:40:23 - 00:40:25
你不知道什麼時候事情會發生,還是不會發生

00:40:25 - 00:40:27
所以它有可能會發生使你賺錢

00:40:27 - 00:40:29
這是一個有點像機率的概念啊

00:40:30 - 00:40:32
對,它有,或是你可以想成僥倖

00:40:32 - 00:40:34
保險是一個存有僥倖的事情

00:40:34 - 00:40:36
像這些防疫保單也是，你不知道你會不會得病

00:40:37 - 00:40:39
但就是有可能會得病，那得病就可以拿到錢

00:40:40 - 00:40:42
好，那這個就是我們的射倖性

00:40:44 - 00:40:49
好，所以使用使得要保人被保險，有利誘或濫用保險制度

00:40:50 - 00:40:53
故意促使保險事故發生，獲取保險給付之風險

00:40:53 - 00:40:54
好，可以把這些畫起來

00:40:55 - 00:40:57
利用或濫用保險制度，故意促使保險事故發生

00:40:58 - 00:41:02
以獲取保險給付之風險

00:41:06 - 00:41:06
好

00:41:06 - 00:41:11
好，然後接下來如何避免就是重要的一環，是我們可以看到倒數第三行的後面

00:41:11 - 00:41:14
在保險法的規定中有不少規定是用於防範道德風險

00:41:14 - 00:41:18
其中最知名的便是保險法第17條的保險利益

00:41:19 - 00:41:20
好，可以把這個畫起來

00:41:21 - 00:41:24
和保險法105條的同意權

00:41:24 - 00:41:27
還有剛提到64條的據實說明義務

00:41:28 - 00:41:30
其實蠻多大家在看題目，就看出那個保險

00:41:31 - 00:41:38
他有可能是會故意製造事故發生，然後獲取保險金的，都可以提到道德風險

00:41:48 - 00:41:49
好，那既然提到道德風險

00:41:49 - 00:41:51
保險上面還有一個概念叫心理風險

00:41:52 - 00:41:54
也是會有些人誤會的概念啦

00:41:54 - 00:42:00
但這個點我們在保險學上很重要，但是在保險法上的考試比較不會提到

00:42:02 - 00:42:04
那心理危險是什麼？

00:42:08 - 00:42:10
心理危險算是有保險就大意

00:42:11 - 00:42:17
有些人很容易把它跟那個道德危險的概念搞混

00:42:17 - 00:42:21
但這個概念其實不太一樣，它是有保險就容易大意

00:42:32 - 00:42:34
或是有保險就隨便

00:42:39 - 00:42:42
好,那這個最常見的會發生在一個叫做車險

00:42:43 - 00:42:46
假如說你今天去租車好了,或者去國外租車

00:42:52 - 00:42:56
好,假如說你今天租車,然後你保全險,說碰撞可以免賠

00:43:09 - 00:43:11
這個時候你開車就會比較不小心啦

00:43:11 - 00:43:13
因為反正你不管怎麼撞，你都是不用自己賠錢

00:43:14 - 00:43:16
想說假如說你今天去日本租車，然後你保全險

00:43:16 - 00:43:18
像前陣子才剛去玩

00:43:18 - 00:43:19
我這次也保全險

00:43:19 - 00:43:23
所以我開車也就，我停車的時候也都可以停得比較快啦，就不會那麼看那麼仔細

00:43:23 - 00:43:25
對啊,那既然碰撞可以免賠

00:43:25 - 00:43:27
然後我們就會開得比較不小心

00:43:27 - 00:43:28
就事故更有可能發生

00:43:29 - 00:43:32
所以他這個是事故發生率提升

00:43:50 - 00:43:51
開始事故的發生會提升

00:43:52 - 00:43:55
但他不是故意使事故發生，所以兩個概念是不同的

00:43:55 - 00:43:57
一個叫做道德風險，一個叫做心理風險

00:43:58 - 00:44:01
所以在避免考試上的時候把兩個當成同一個名詞

00:44:01 - 00:44:03
好，然後這兩個概念是不同的

00:44:03 - 00:44:05
好，那要怎麼去避免心理風險呢？

00:44:06 - 00:44:07
我們常都會有個概念叫自負額

00:44:11 - 00:44:13
就自己負責任的額度

00:44:16 - 00:44:18
所以說假如說像這個車險

00:44:19 - 00:44:22
我們可以去約定說,就是假如說賠5萬好了

00:44:23 - 00:44:27
500萬,然後有10%要由我們的被保險人負責

00:44:27 - 00:44:28
或是要保人去負責

00:44:29 - 00:44:30
就你要先自己付掉這個10%

00:44:30 - 00:44:34
所以假如說造成500萬的損害,你還是要自己付掉50萬

00:44:34 - 00:44:36
這樣你有自己付錢,你相對來說就會更小心

00:44:37 - 00:44:40
好,所以這個心理危險跟我們的道德危險是不同的

00:44:40 - 00:44:44
道德風險是故意致使事故發生以取得保險金

00:44:44 - 00:44:47
然後呢,我們的心理風險是因為你有保險而大意

00:44:48 - 00:44:52
所以呢,這兩個都是需要降低的東西,但是他們兩個的意思是不同的

00:44:52 - 00:44:53
然後也是完全不同的概念

00:44:55 - 00:44:57
好,那就避免考試上面搞錯

00:44:58 - 00:45:00
那如果真的有考題可能跟心理危險有關

00:45:01 - 00:45:05
就要提到自負額的話,那你寫說這個是可以降低心理危險的設計

00:45:06 - 00:45:08
那這樣對考試來說有很大的加分

00:45:09 - 00:45:11
但是因為考試出自負額的機率不高啦

00:45:11 - 00:45:13
所以就相對重要性沒有那麼高

00:45:14 - 00:45:16
還是道德風險比較具有重要性

00:45:20 - 00:45:22
好，那我們現在可以看第二個

00:45:23 - 00:45:24
第二個也很重要

00:45:25 - 00:45:26
我們的保險不是用來賺錢的

00:45:26 - 00:45:28
所以第二個叫利得禁止原則

00:45:50 - 00:45:52
今天要提到保險最重要的目的

00:45:53 - 00:45:54
保險制度的目的

00:46:05 - 00:46:07
保險制度,它的目的是用於損害填補

00:46:30 - 00:46:32
然後不是用於獲利

00:46:37 - 00:46:43
這大家可能之前常聽新聞說什麼,用保險什麼防疫保單,什麼某某家庭什麼賺了幾萬,這其實是錯誤的觀念啦

00:46:45 - 00:46:49
我們像防疫保單，他可能會保說什麼，得病一天給5000塊

00:46:49 - 00:46:51
那個5000塊錢其實

00:46:51 - 00:46:52
是你的心裡的痛苦

00:46:52 - 00:46:54
你心裡的痛苦一天就是保險公司認為可以值5000塊，或是你認為你心裡的痛苦值5000塊，你就去買，買這麼多錢

00:46:59 - 00:47:02
而不是說你今天獲得了5000塊是你賺錢，那個只是為了填補你心裡的傷痛

00:47:04 - 00:47:07
得病很痛啊,被隔離很痛,那這個絕對不是用於獲利

00:47:08 - 00:47:10
我們保險制度的目的就是用於損害填補

00:47:11 - 00:47:14
現在你今天房子被燒掉,車子損失多少錢,修車損失多少錢

00:47:15 - 00:47:17
然後我們保險公司把那筆錢補給你

00:47:17 - 00:47:20
它是避免你的錢,就是你的錢應該是維持

00:47:20 - 00:47:21
其實是一個穩定的

00:47:21 - 00:47:24
他避免你今天突然出現一個狀況，然後下落變成這樣

00:47:26 - 00:47:28
他是要填補這一塊你下降的東西

00:47:28 - 00:47:29
而不是讓你

00:47:29 - 00:47:30
讓你有什麼獲利

00:47:30 - 00:47:31
所以你不會因為買保險的錢變成這樣

00:47:31 - 00:47:34
他只是讓你可以一直維持在一個平衡的線上

00:47:37 - 00:47:37
好

00:47:37 - 00:47:39
所以要記住，保險就是非用於獲利

00:47:43 - 00:47:44
所以既然不是又一個獲利

00:47:44 - 00:47:51
我們保險上面有一個用詞大家也要記住，就是在考試上我覺得蠻重點的，也蠻多老師會強調的

00:47:53 - 00:47:55
這我們叫做給付保險金

00:47:57 - 00:48:01
在寫題目的時候要寫給付保險金，不是應賠償多少保險金

00:48:10 - 00:48:12
因為它不像是像是一個賠償的概念

00:48:12 - 00:48:18
保險公司是第三者吧，他沒有造成你的損害，損害是別人造成的，他是給付保險金給你去填補損害

00:48:20 - 00:48:22
幾付保險金,然後填補損害

00:48:34 - 00:48:37
所以呢,我們接下來就會有很多相應而生的制度

00:48:38 - 00:48:41
是用來避免我們獲得超額的損害,超額的填補的

00:48:43 - 00:48:43
好

00:48:43 - 00:48:45
那我覺得最主要就是要記三個

00:48:45 - 00:48:46
這個是這個議題下面最重要的三個

00:48:46 - 00:48:47
第一個叫複保險

00:48:50 - 00:48:51
那也都是保險法上蠻重要的單元,複保險

00:48:53 - 00:48:55
超額保,然後第二個是超額保險

00:49:14 - 00:49:14
好,然後第三個是保險代位

00:49:20 - 00:49:23
好，那我就簡單介紹一下這三個的概念，那我們等下就先下課

00:49:24 - 00:49:25
好，那我們先看一下副保險

00:49:28 - 00:49:30
好，那我們今天都假設好了，有一棟房子500萬

00:49:32 - 00:49:33
這個房子500萬

00:49:36 - 00:49:38
好，那我們今天有一個甲要幫這個房子買保險

00:49:38 - 00:49:40
假如說他跟假公司買500萬

00:49:43 - 00:49:44
跟乙公司又買500萬

00:49:46 - 00:49:47
如果兩三都賠

00:49:47 - 00:49:48
就是這個房子燒毀了，好，我們現在都假設它是全損的狀態

00:49:51 - 00:49:54
然後兩三都賠500萬的話，他是不是就會賺500萬

00:49:55 - 00:49:58
所以呢我們複保險的制度,就是我們複保險,他有一些規定,好37條那邊吧

00:50:00 - 00:50:03
他說不可以重複訂立保險,然後重複訂立的會無效

00:50:03 - 00:50:07
所以呢,假如說我們假也都定了,然後可能以無效之類的,那最後就只會賠500萬

00:50:08 - 00:50:11
這樣可以避免他用保險去獲利,然後會維持我們的損害填補

00:50:14 - 00:50:15
好,那今天超額保險是我們的假

00:50:16 - 00:50:20
我們的A明明知道這棟房子只是500萬，然後去買700萬，然後他是惡意的

00:50:21 - 00:50:25
那這樣子的話，我們保險法會規定他是無效的，就是避免他可以藉由保險去獲利

00:50:26 - 00:50:29
好，那這個還有比較多、比較細的地方，我們就之後談到再談，那我們現在就先簡單的講

00:50:32 - 00:50:34
就是避免他保的過高，然後去獲利啊

00:50:36 - 00:50:36
好

00:50:36 - 00:50:37
那保險代位的話是

00:50:38 - 00:50:41
我們今天假如說我今天是開車，我的房子是被人家燒掉的

00:50:44 - 00:50:45
是有一個第三人，假如說他對我184

00:50:46 - 00:50:47
這是侵權行為

00:50:48 - 00:50:50
第三人他就把它燒掉的

00:50:50 - 00:50:53
那我今天是不是除了跟保險公司要之外，我也可以跟這個第三人要求損害賠償

00:50:55 - 00:50:59
所以今天保險，他可能就像前面的假扣押，保險已經給我500萬了

00:51:00 - 00:51:00
這是保險

00:51:06 - 00:51:07
今天我們是不是對第三人還可以要500萬？

00:51:13 - 00:51:15
就是對第三人有一個500萬的債權

00:51:24 - 00:51:29
如果今天我們的被保險人，他可以去行使這個債權的話，他是不是就等於是藉由我們的保險獲利，他可以重複受償嘛

00:51:31 - 00:51:38
第一個是保險給付他的500萬，然後第二個是對第三人的債權，如果他這可以要到，這可以要到，他就可以獲得1000萬嘛

00:51:38 - 00:51:40
這我們就會有規定一個保險代位

00:51:40 - 00:51:50
今天保險公司賠完之後，這個債權要給保險公司，就是保險公司可以對第三人要，那我們的今天的被保險人，就是我們的受害人，他是不可去要的

00:51:50 - 00:51:56
所以呢，他這邊如果給保險公司不能要，他最多就是可以獲得500萬的填補，而不會有超額的填補

00:51:57 - 00:51:58
好，這個就是立得禁止原則

00:51:59 - 00:52:00
那大家就是記得

00:52:00 - 00:52:05
只要是提到這三個命題：複保險、超額保險、保險代位

00:52:07 - 00:52:09
這都與立得禁止原則有關

00:52:09 - 00:52:11
然後也可以知道其損害填補原則

00:52:12 - 00:52:16
所以立得禁止原則還可以記另外一個名詞，叫損失填補原則

00:52:31 - 00:52:32
所以就是它的幾個比較大的

00:52:33 - 00:52:33
這是它的兩個概念

00:52:33 - 00:52:34
立得禁止原則

00:52:34 - 00:52:35
損失填補原則

00:52:35 - 00:52:36
然後它主要對應到這三個

00:52:36 - 00:52:38
那像近兩年的考題都跟保險代位有關係

00:52:38 - 00:52:38
對

00:52:38 - 00:52:41
那提到保險代位的時候，我們就可以提到利得禁止原則，就是它的立法目的

00:52:42 - 00:52:42
好

00:52:42 - 00:52:42
所以由此可見

00:52:42 - 00:52:44
這兩個原則都蠻常出現的

00:52:44 - 00:52:48
至少近五年的考題會有四次,會有四年都可以提到這兩個原則的其中一個

00:52:48 - 00:52:50
所以呢,這兩個原則就請大家牢記

00:52:50 - 00:52:53
然後就是在考試出現的時候,可以把它寫在立法目的

00:52:54 - 00:52:55
好，那我們就先下課個10分鐘

00:52:55 - 00:52:58
那我們等一下11點5分再開始上課

00:52:58 - 00:52:58
好

00:53:01 - 00:53:03
好，那我們就繼續上課

00:53:03 - 00:53:03
好

00:53:03 - 00:53:06
那剛剛講義裡得禁止原則那邊還沒有帶大家看

00:53:06 - 00:53:08
那我們一樣先看一下講義

00:53:10 - 00:53:13
好,所以那個第一句,保險制度目的不在獲利

00:53:13 - 00:53:14
就可以把它畫起來

00:53:14 - 00:53:15
就是保險制度的一個重點

00:53:15 - 00:53:29
保險不是

00:53:29 - 00:53:46
用來賺錢的

00:53:48 - 00:53:50
好,所以它的目的在防範不可預見的損害

00:53:50 - 00:53:52
在損害發生時能獲得損失填補

00:53:52 - 00:53:55
被保險人若因為保險制度獲利,將有悖於保險制度

00:53:55 - 00:53:58
而保險法中對複保險、保險代位和禁止超額保險,這三個可以把它圈起來

00:53:59 - 00:54:00
就把這三點把它圈起來

00:54:00 - 00:54:02
副保險、保險代位還有禁止超額保險等

00:54:03 - 00:54:04
皆在實現利得禁止

00:54:05 - 00:54:06
原則之制度目的

00:54:06 - 00:54:09
同時該原則之落實也能有效降低道德危險

00:54:09 - 00:54:09
這邊把它畫起來

00:54:10 - 00:54:13
像剛剛講的，假如說房子燒掉了，可以賠1000萬

00:54:13 - 00:54:14
5000萬的房子燒掉可以賠1000萬

00:54:14 - 00:54:16
那你一定會想故意把你的[redacted]子燒掉嘛

00:54:16 - 00:54:18
所以這是不是就會有道德危險？

00:54:18 - 00:54:20
故意製造事故發生，然後以獲得超額的獲利

00:54:20 - 00:54:21
對

00:54:21 - 00:54:26
所以這些呢，就同時在寫立法目的的時候，除了寫到利得禁止原則之外，也可以補上為降低道德風險

00:54:26 - 00:54:29
在複保險的題目或是在保險代位的題目都是

00:54:31 - 00:54:31
好

00:54:32 - 00:54:36
對，那這個就是一個，第二個，就一個大原則，立德禁止原則

00:54:36 - 00:54:38
好，那我們接下來來看最大善意原則

00:54:59 - 00:55:02
最大善意原則，其實很簡單就是誠實原則

00:55:02 - 00:55:05
只是它到保險就變成最大善意原則

00:55:05 - 00:55:08
所以我們都會說保險契約是最大善意契約

00:55:39 - 00:55:40
好，那概念是什麼呢？

00:55:41 - 00:55:48
概念就是雙方盡最大善意而定

00:55:48 - 00:55:55
就是都有舉證的說明啊，然後有真相告知義務啊，通知義務有落實，舉證說明義務有落實

00:56:11 - 00:56:13
你就知道這個是等同誠信原則就好了

00:56:14 - 00:56:22
所以你在保險法上想寫到誠信原則就寫最大善意原則，然後不要去寫誠信原則，這樣更可以凸顯出你的專業性

00:56:26 - 00:56:29
再改保險法口訣，也就是保險法老師嘛

00:56:29 - 00:56:36
所以你如果寫誠信原則跟寫最大善意原則，很明顯就是最大善意原則會拿到比較高的分數

00:56:36 - 00:56:39
因為在我們的保險法這一科，我們都是講最大善意原則

00:56:40 - 00:56:44
好，那這個概念其實就很簡單，就把它想像成是誠信原則就好，那沒有什麼太特別的

00:56:46 - 00:56:48
對，就是我們可以寫說什麼，保險契約是最大善意契約

00:56:49 - 00:56:55
然後所以像保險法64條，據實說明義務，也可以說是為了維持保險契約的最大善意

00:56:56 - 00:56:58
好，所以呢，我們來看一下講義的內容

00:57:00 - 00:57:08
我國採有將保險契約稱為最大善意契約，並經常又做定定保險契約時，要保人告知義務、危險通知義務

00:57:09 - 00:57:12
申請理賠，據實陳述與說明之理論基礎，可以把這一段畫起來

00:57:14 - 00:57:18
就要保人，第一行後段的要保人告知義務這邊，畫到理論基礎

00:57:20 - 00:57:24
就為什麼要有這些理論呢,其實都是為了維持我們的保險契約是最大善意契約

00:57:24 - 00:57:27
就雙方是可以互信的一個契約

00:57:30 - 00:57:34
好,然後最後一行,最大善意原則與我國民法上之誠信原則並無差異

00:57:35 - 00:57:37
就把它畫起來,就是一個抽象的概念啦

00:57:37 - 00:57:39
像誠信原則你要說他是什麼,其實也不好解釋出來

00:57:41 - 00:57:43
在最大善意契約你要怎麼去解釋，其實也不好解釋

00:57:44 - 00:57:45
它是這個抽象的概念

00:58:01 - 00:58:02
好

00:58:02 - 00:58:04
但是這個抽象的概念它是有可能會入題的

00:58:04 - 00:58:04
好

00:58:04 - 00:58:06
那底下就準備了一個題目

00:58:06 - 00:58:07
就

00:58:07 - 00:58:08
好

00:58:08 - 00:58:10
在看題目之前,先帶大家看一個法條規定

00:58:11 - 00:58:14
在知道這個法條規定後,比較可以去想這一題

00:58:16 - 00:58:16
好

00:58:16 - 00:58:22
那大家看一下手機或者是有帶法典的話,可以看一下保險法的第29條二項

00:58:34 - 00:58:36
我們保險法的第29條規定

00:58:36 - 00:58:36
好

00:58:36 - 00:58:37
這裡我就帶大家一起看

00:58:37 - 00:58:41
保險人對於由要保人或被保險人之過失所致之損害

00:58:41 - 00:58:42
負賠償責任

00:58:42 - 00:58:46
但出於要保人或被保險人故意者，不在此限

00:58:46 - 00:58:47
好

00:58:47 - 00:58:48
所以我們29條二項會規定

00:58:49 - 00:58:51
過失會賠

00:59:01 - 00:59:02
然後故意不賠

00:59:09 - 00:59:09
好

00:59:09 - 00:59:12
那底下的題目就先把它把爭點先釐清出來

00:59:13 - 00:59:15
底下的題目是一個重大過失

00:59:21 - 00:59:23
重大過失會賠

00:59:23 - 00:59:24
其實有爭議的

00:59:24 - 00:59:26
但是我們先用29條二項

00:59:26 - 00:59:27
它導出來

00:59:27 - 00:59:28
就是過失會賠吧

00:59:28 - 00:59:32
重大過失它畢竟還是一個過失，還沒有辦法把它解釋成故意

00:59:32 - 00:59:35
那在這種情況下，它能不能用最大善意原則

00:59:36 - 00:59:38
就是它違反誠信原則不賠

00:59:46 - 00:59:48
像底下那一題

00:59:48 - 00:59:49
大家等一下可以看

00:59:49 - 00:59:51
它就是一個比較離譜的案子

00:59:51 - 00:59:52
我們的被保險人他事故發生

00:59:52 - 00:59:55
他雖然是重大過失，但他重大過失的非常離譜

00:59:55 - 00:59:57
那可不可以用最大善意原則然後不賠？

01:00:00 - 01:00:02
好，那這個就給大家兩分鐘看一下題目

01:01:39 - 01:01:41
好，那他能不能用最大善意原則不賠？

01:01:41 - 01:01:43
這邊我們實務上就有點爭議

01:01:43 - 01:01:46
才有最高法院的判決是認為說可以的

01:01:46 - 01:01:48
就他認為是一個離譜的案件

01:01:48 - 01:01:53
就可以用重大過失，然後，不對，用最大善意原則去不賠

01:01:53 - 01:01:57
好，那這邊我們先一起來看一下食物上面的見解

01:01:57 - 01:02:00
就肯定說這邊，它是一個很少數的食物

01:02:00 - 01:02:02
它是最高法院86年判的

01:02:03 - 01:02:05
但這個之後被廢棄發回

01:02:05 - 01:02:05
好

01:02:06 - 01:02:11
就他更審之後啊,又回最高,然後最高法院後來就不採這個見解

01:02:12 - 01:02:14
好,那我們就一起來看黑體字,一開始

01:02:14 - 01:02:18
保險契約乃最大善意契約,首重善意

01:02:18 - 01:02:20
為避免道德危險之發生

01:02:20 - 01:02:25
凡契約訂立及保險事故之發生,有悖於善意之原則者

01:02:25 - 01:02:28
保險人及得據以拒卻責任或解約

01:02:29 - 01:02:30
所以他就說有違背善意原則者

01:02:30 - 01:02:33
那我們剛剛就講說,肯定就要記幾個理由嘛

01:02:33 - 01:02:35
然後我們就可以記說它是最大善意契約

01:02:36 - 01:02:37
所以有違背原則者

01:02:37 - 01:02:40
我們就可以說保險契約是最大善意契約

01:02:52 - 01:02:54
有違背原則者都可以解約

01:03:07 - 01:03:09
都得免責或是解約

01:03:12 - 01:03:15
好，那為什麼可以說這個逆向是違反最大善意原則呢？

01:03:15 - 01:03:17
因為你一般人就是不應該逆向嘛

01:03:17 - 01:03:25
那你逆向本身就是一個，就是有悖於雙方信賴的一件事情，就我們本身就不應該在國道上面逆向

01:03:25 - 01:03:25
好

01:03:26 - 01:03:29
然後像他逆向這種，我們依保險法，他是過失應該要賠

01:03:29 - 01:03:33
所以我的法院只要認為他不合理，他可能就會去套用說他是一個最大善意契約

01:03:33 - 01:03:36
然後有被保者，就沒有特別去排除，有被保原則者

01:03:37 - 01:03:38
規則都可以不賠

01:03:39 - 01:03:42
好，那我們再往下看，我們來看一下這一件的實例

01:03:42 - 01:03:48
本件高速公路禁止機車或行人行駛或行走

01:03:48 - 01:03:50
不僅為法律所明定，且為公知之事實

01:03:50 - 01:03:52
所以可以把公知之事實畫起來

01:03:52 - 01:03:56
就是隻要涉及到公知的事實的時候,就有可能會討論到這個點

01:03:57 - 01:03:59
討論到最大善意原則

01:03:59 - 01:04:05
所以只要在題目上如果看到什麼公知的事實啊,或是你認為他題目的要件是跟公知的事實有關

01:04:05 - 01:04:10
然後你又找不出這個題目的爭點的話,搞不好就可以提出,就可以討論這個論點啦

01:04:10 - 01:04:11
因為這個爭點其實是小的

01:04:12 - 01:04:16
但是就是有學者的教科書啊,或者是有文章有提過

01:04:17 - 01:04:22
所以如果今天題目涉及一個公知事實的違反,那可能就可以討論這個最大善意原則

01:04:27 - 01:04:29
好,那我們現在繼續把後面的看完

01:04:30 - 01:04:34
被保險人明知,竟任其機車在高速公路上飛馳

01:04:34 - 01:04:39
不僅違反交通法令,具有高度危險性,且是有意為之,又為原審所認定

01:04:39 - 01:04:46
所以他對騎車在高速公路上飛馳所招致的損害，是否懷有恐懼，而有保險所擔當之危險存在，已非無疑

01:04:47 - 01:04:53
好，反正呢，他最後的結論就是認為說，原判決認為要賠是不合理的，然後就把它廢棄發回

01:04:54 - 01:04:56
好，那我們現在先來看否定說

01:04:57 - 01:05:01
好，我們這邊否定說最主要的這種重點就是，法有規定

01:05:26 - 01:05:26
好

01:05:26 - 01:05:30
他其實跟民法不太一樣，民法有時候是法律有規定，但是它有不足的時候，我們有時候可以去用誠信原則

01:05:34 - 01:05:38
但也是有另外一派啊，也是，也是民法有人說法未規定，才可以用誠信原則

01:05:38 - 01:05:48
好，反正保險法這邊否定說認為說法律如果已經有表示它的立場，有規定或是有立場的時候，我們就不可以再去適用最大善意原則

01:05:50 - 01:05:53
好，所以我們剛才29條二項就已經有說過失要賠了嘛

01:05:54 - 01:05:56
我們29條二項，剛剛大家看法條

01:05:56 - 01:05:58
他就說有說故意不賠

01:05:58 - 01:06:00
所以呢，我們的法條29條二項

01:06:01 - 01:06:03
應該是重大過失會賠

01:06:13 - 01:06:15
重大過失是會賠的

01:06:17 - 01:06:21
那這樣我們法條的立場，就已經很明確了，規定也都是重大過失才賠

01:06:21 - 01:06:24
我們這時候再用最大善意原則說他可以不賠

01:06:24 - 01:06:26
那就違反我們的法律規定，違反我們的立場吧

01:06:27 - 01:06:29
違反我們的立法者當時所設想的立場

01:06:30 - 01:06:32
所以呢，我們這時候就不可以用最大善意原則

01:06:32 - 01:06:33
只要法有規定就不可以用

01:06:34 - 01:06:40
要在法未明文或是法未規定的時候，我們才可以去用我們的，才可以用我們的最大善意原則說不賠

01:06:46 - 01:06:49
那這個可以當作理由一，就寫在否定書

01:06:50 - 01:06:52
那我們就說剛才有說嘛，這是想要的理由要兩個

01:06:54 - 01:07:02
好，那我們在本文那邊我們就可以寫這一個，避免破壞，避免因個案

01:07:15 - 01:07:17
破壞保險制度原則

01:07:31 - 01:07:32
這樣答題就會蠻完整的

01:07:33 - 01:07:37
就一個肯定說否定說，然後否定說裡面有兩個理由嘛

01:07:37 - 01:07:38
就一個跟二

01:07:39 - 01:07:42
那一個就可以寫在否定說，然後一個呢就是寫在本文

01:07:42 - 01:07:42
好

01:07:43 - 01:07:44
所以就肯定說認為怎樣

01:07:44 - 01:07:45
否定說認為怎樣

01:07:45 - 01:07:46
本文認為怎樣

01:07:48 - 01:07:48
好

01:07:48 - 01:07:54
那在寫本文的時候，蠻建議大家的寫法可以，就是在額外補充，寫本文的時候

01:07:54 - 01:07:56
可以善用一個叫批評

01:08:00 - 01:08:01
批評不採納的說法

01:08:02 - 01:08:04
但是這個記得不要用詞太過強烈

01:08:04 - 01:08:07
就是用一個很客觀的去寫

01:08:07 - 01:08:10
像在我的保險法

01:08:10 - 01:08:13
它有三方的角，三方的角色嘛，要保人、被保險人跟保險人

01:08:14 - 01:08:15
所以呢我們在寫本文的時候

01:08:15 - 01:08:16
我們就可以寫

01:08:17 - 01:08:18
我們就可以

01:08:18 - 01:08:19
好

01:08:19 - 01:08:20
直接把它寫出來好了，要保

01:08:22 - 01:08:24
被保跟保險

01:08:26 - 01:08:26
好

01:08:26 - 01:08:30
然後我們很常用叫做過度保障或是保障不足

01:09:01 - 01:09:01
肯定說跟否定說

01:09:02 - 01:09:04
如果你今天是比較保障要保人的

01:09:04 - 01:09:06
對保險人一定是保障不足嘛

01:09:07 - 01:09:09
所以假如說你要採對要保人這一個

01:09:09 - 01:09:12
你可以就寫說採另外一說對要保人保障不足

01:09:13 - 01:09:18
或者是你想採對保險人比較有利的

01:09:18 - 01:09:19
你就可以寫對要保人過度保護

01:09:19 - 01:09:20
那反之就是同理

01:09:20 - 01:09:24
你今天就是換過來你想採哪一個就可以寫保障不足或過度保障

01:09:25 - 01:09:26
這就是一些比較客觀的評價嘛

01:09:27 - 01:09:29
然後其實是考試上考好想出來的

01:09:29 - 01:09:31
所以比較不會就是你可以直接判斷出來

01:09:32 - 01:09:34
然後這我們說就是你本文真的想不到其他理由

01:09:34 - 01:09:36
或者是你覺得這個還蠻值得寫的

01:09:36 - 01:09:37
那你可以把它寫上去

01:09:37 - 01:09:40
因為保險畢竟就是一個雙方對立的關係

01:09:40 - 01:09:45
你今天一條規定如果是過度保障要保，想要採對保險有利的

01:09:45 - 01:09:47
那當然就寫過度保障要保人

01:09:47 - 01:09:50
那想要對保險人不利的就可以寫對要保人保障不足

01:09:51 - 01:09:52
就採另外一說對要保人比較不足

01:09:53 - 01:09:57
所以你的批評就可以去採用這個論點，就說什麼過度保障或是保障不足

01:09:57 - 01:10:00
這個在保險法上是算特別好用

01:10:00 - 01:10:02
因為我們的對立是最明顯的

01:10:03 - 01:10:04
就兩方是很對立的

01:10:04 - 01:10:08
然後法條規定要麼保障一方，要麼就是對另外一方不利

01:10:09 - 01:10:10
所以大家可以記得這個在本文上的寫法

01:10:11 - 01:10:13
就過度保障跟保障不足

01:10:13 - 01:10:16
然後後續很多題目我會在帶大家看帶大家看到

01:10:20 - 01:10:22
好,那這邊我們一樣來看一下否定說

01:10:26 - 01:10:28
好,那葉啟說老師也是採這個否定說

01:10:29 - 01:10:32
對,所以學術上面的通說其實

01:10:32 - 01:10:32
是採否定說的

01:10:32 - 01:10:34
所以大家可以在否定說上面打個勾

01:10:34 - 01:10:36
就是這還是多數的見解

01:10:40 - 01:10:42
好，那國考其實沒有一定要採多數啦

01:10:43 - 01:10:45
但如果要安全的做法，採多數會

01:10:45 - 01:10:47
還是會有比較多理由可以寫

01:10:47 - 01:10:48
畢竟提出的人會比較多

01:10:49 - 01:10:52
所以大善意原則之適用非漫無限制

01:10:52 - 01:10:54
那這個非漫無限制把它畫起來

01:10:55 - 01:10:57
在適用這個原則，你不可以無限制地去用

01:10:59 - 01:11:04
他需要在不違反具體規定及立法精神下的職權作為發力點運用

01:11:07 - 01:11:11
所以他是把那個不違反具體規定及立法精神把它畫起來

01:11:12 - 01:11:16
所以讓後面講的，如果法有規定，他就不可以去用最大善意原則

01:11:20 - 01:11:23
好，所以那個需在不違反具體規定及立法的精神下

01:11:23 - 01:11:26
那旁邊可以幫我寫一個一，就是第一個理由

01:11:31 - 01:11:39
然後避免過度，就往後看，避免過度強調個別被保險人之保護，而破壞保險制度分散風險之功能

01:11:40 - 01:11:42
這個避免前面就可以幫我寫一個二，這個就是第二個理由

01:11:43 - 01:11:47
就蠻建議大家考試的時候可以這樣記，就是我們來記理由就好

01:11:47 - 01:11:52
考試、念書的時候只要記憶考試會考的東西，那其他東西就不要去記它

01:11:58 - 01:11:59
嗯

01:12:03 - 01:12:05
好，那接下來我們就進下一個主題

01:12:05 - 01:12:08
保險的要素，就怎樣可以構成保險

01:12:37 - 01:12:41
好，那這個單元相對沒有上面立法目的那麼重要，好，那我們就來看一看

01:12:44 - 01:12:46
那保險要素第一個是危險

01:12:46 - 01:12:48
你要有危險才會有保險

01:13:05 - 01:13:09
好，那什麼叫危險呢？

01:13:09 - 01:13:10
這個危險就是有可能讓你自身損害嘛

01:13:10 - 01:13:13
所以我們保險上面很重要的一句話叫做無危險即無保險

01:13:39 - 01:13:41
好，那什麼狀態下會沒有危險呢？

01:13:41 - 01:13:43
假如說你今天買，你今天有一棟房子

01:13:43 - 01:13:46
好，然後像剛剛講的500萬

01:13:47 - 01:13:50
好，然後今天已經被別人過年放鞭炮炸掉了

01:13:50 - 01:13:52
反正1月1號已經炸掉了

01:13:52 - 01:13:54
那你1月3號才去保保險

01:13:54 - 01:13:55
這時候你還有危險嗎？

01:13:55 - 01:13:57
你房子既然都已經變成灰燼了

01:13:57 - 01:14:00
你這個房子早就已經沒有危險了,因為它已經全損不存在了

01:14:01 - 01:14:04
所以像這種標的物已經完全毀損了,它就等於是已經無危險了

01:14:04 - 01:14:10
因為它本身就已經是沒有價值,然後也不可能再發生其他危險,它就已經燒成平地了嘛

01:14:14 - 01:14:17
好,所以大家等一下可以看到講義那邊

01:14:18 - 01:14:19
就看一下講義危險那邊

01:14:20 - 01:14:23
無危險及無保險，有一個上下引號，那個把它畫起來

01:14:28 - 01:14:31
好，現在來看第二行，危險具有不確定性

01:14:32 - 01:14:33
這個不確定性把它圈起來

01:14:38 - 01:14:41
若為已發生或已消滅，則危險已確定

01:14:42 - 01:14:44
原則上不具有可保性

01:14:45 - 01:14:46
好，但是這邊有一個例外

01:14:47 - 01:14:49
那除了例外之外，還有一個在例外

01:14:50 - 01:14:51
好，那我們就現在來看例外

01:14:51 - 01:14:54
就是什麼樣是無危險之後還可以保的呢？

01:14:54 - 01:14:57
好，那大家可以看一下保險法的51條

01:14:59 - 01:15:01
這個我們叫它追溯保險

01:15:14 - 01:15:17
這種案子通常發生在船運

01:15:18 - 01:15:21
我們的船運會從A港口到B港口嘛

01:15:22 - 01:15:28
如果海商法熟的就知道，我們在運送期間，這種貨輪運送期間是正常的

01:15:30 - 01:15:32
這個運送期間可能長達30日

01:15:35 - 01:15:39
那我們海上商品它是用一個類似提貨券的概念去可以去做提領的嘛,就海上法有學的話就是一個提貨券

01:15:42 - 01:15:44
好,但我忘記它詳細叫什麼

01:15:44 - 01:15:46
反正它這個日期可能會拉得很長

01:15:47 - 01:15:48
所以今天可能在第五日的時候

01:15:49 - 01:15:51
就好,我們先去假設通訊設備不良

01:15:51 - 01:15:54
因為這個追溯保險它是以前去訂的

01:15:54 - 01:15:55
好,所以才要在第五日

01:15:56 - 01:15:58
好,在第五日可能有一個貨物就回損,這邊貨

01:15:59 - 01:16:00
可能就損

01:16:01 - 01:16:02
就已經全損了

01:16:03 - 01:16:05
但可能第10日

01:16:05 - 01:16:07
貨物一組,然後這時候又訂保險

01:16:12 - 01:16:14
這你說損害的時候就已經無危險了嘛

01:16:15 - 01:16:16
這時候就無危險

01:16:18 - 01:16:21
所以這樣你說無危險的時候,這之後就不可以再保保險了

01:16:21 - 01:16:24
但是在這時候保保險,我通常會認為是有效的

01:16:24 - 01:16:27
這就要回到保險法第51條來看

01:16:29 - 01:16:31
這個講義上面有51條一下

01:16:32 - 01:16:34
保險契約訂立時就有一個點

01:16:35 - 01:16:36
然後寫追溯保險這邊

01:16:37 - 01:16:38
好，那下面就有法條規定

01:16:39 - 01:16:44
保險契約訂立時，保險標的之危險已發生或已消滅者，其契約無效

01:16:44 - 01:16:46
這個就是說無危險就無保險嘛，所以基本上是無效

01:16:48 - 01:16:50
但這個但書就是例外，但為當事人所不知者，不在此限

01:16:53 - 01:16:54
所以在這個第10天，因為他今天是在海上

01:16:56 - 01:17:00
所以呢，我們的，就假如說是20年前好了，通訊還不發達的時候

01:17:00 - 01:17:02
他不知道在這邊已經毀損了

01:17:02 - 01:17:04
所以假如說雙方是不知的

01:17:08 - 01:17:09
要雙方不知的話就會有效

01:17:11 - 01:17:12
換句話說有效

01:17:12 - 01:17:14
這個就是無危險還有保險的例外

01:17:15 - 01:17:16
就是無危險而有保險之例外

01:17:37 - 01:17:41
這是我們51條所講的但書，追溯保險

01:17:41 - 01:17:42
就是這個概念

01:17:43 - 01:17:43
好

01:17:43 - 01:17:45
但這個保險現在大家就認為說

01:17:45 - 01:17:47
這個但書是不是需要刪除

01:17:47 - 01:17:49
因為像我們海上通訊是很發達的嘛

01:17:49 - 01:17:51
我們郵輪在上面行駛

01:17:51 - 01:17:52
其實通話

01:17:52 - 01:17:55
什麼無線電啊，或者是衛星定位都還是打得到的

01:17:56 - 01:17:56
所以呢

01:17:56 - 01:17:58
它上面貨物有什麼狀況

01:17:58 - 01:17:59
其實都是可以及時通知的

01:17:59 - 01:18:01
所以海商法那邊的學者又有認為

01:18:01 - 01:18:03
這種追溯保險現在應該刪掉了

01:18:04 - 01:18:06
因為我們現在已經不會有這種通訊困難的問題

01:18:07 - 01:18:09
所以這個法條存在其實已經有點雞肋

01:18:09 - 01:18:11
就但書的情況已經不容易發生

01:18:12 - 01:18:13
所以它已經是可以刪掉的

01:18:13 - 01:18:14
就因為

01:18:14 - 01:18:16
就是一律都是無危險才可以保

01:18:17 - 01:18:18
好

01:18:18 - 01:18:19
所以這邊補一個但書

01:18:20 - 01:18:21
好

01:18:21 - 01:18:24
那這個但書現在它的存廢就是已經被大家在挑戰

01:18:24 - 01:18:25
就它有沒有必要存在

01:18:25 - 01:18:28
因為你現在已經不會發生這種第五日已經毀損

01:18:28 - 01:18:29
然後你還不知道的情況

01:18:30 - 01:18:32
如果貨物真的已經毀損就會趕快通知了嘛

01:18:32 - 01:18:34
就傳出什麼問題或是什麼

01:18:34 - 01:18:35
它那個定位馬上就會通知

01:18:35 - 01:18:37
馬上就會回傳的

01:18:39 - 01:18:39
好

01:18:39 - 01:18:43
所以現在追溯保險存在的必要性已經沒有像以前那麼重要

01:18:43 - 01:18:45
然後在考試上也不太容易出現

01:18:46 - 01:18:46
好

01:18:46 - 01:18:48
所以我們可以看一下追溯保險那邊

01:18:49 - 01:18:51
保險法第151條一項規定

01:18:51 - 01:18:53
本契約的歷史

01:18:53 - 01:18:53
好

01:18:53 - 01:18:54
這跟大家看過

01:18:54 - 01:18:55
然後它的後面

01:18:55 - 01:18:56
第二行後面

01:18:56 - 01:18:58
原為海上保險設計

01:18:59 - 01:19:00
當時海上保險通訊困難

01:19:00 - 01:19:03
遠在陸地上的人常不知海上狀況

01:19:03 - 01:19:04
但現行通訊發達後

01:19:04 - 01:19:06
該規定是否必要已有疑義

01:19:06 - 01:19:07
所以大家就是記得

01:19:07 - 01:19:10
在無危險及無保險這個原則下有一個例外

01:19:10 - 01:19:11
就是51條

01:19:12 - 01:19:12
好

01:19:12 - 01:19:13
那還有一個再例外

01:19:13 - 01:19:14
127條

01:19:20 - 01:19:22
那這邊我們先簡單一看就好了

01:19:22 - 01:19:24
那大家可以看一下自己的法條

01:19:24 - 01:19:25
保險法127條

01:19:27 - 01:19:28
那這個可以不用抄

01:19:28 - 01:19:29
就稍微看過

01:19:29 - 01:19:30
因為這之後的點也會提到

01:19:31 - 01:19:32
就稍微先有個概念

01:19:36 - 01:19:38
那我們127條是規定

01:19:38 - 01:19:39
保險契約訂立時

01:19:40 - 01:19:42
被保險人已在疾病或妊娠中者

01:19:42 - 01:19:46
保險人對該項疾病或分娩不負給付保險金之責任

01:19:47 - 01:19:47
好

01:19:47 - 01:19:50
所以這個叫做帶病投保不賠

01:20:03 - 01:20:05
那這邊不知道會不會大家覺得很奇怪

01:20:05 - 01:20:06
就是呢

01:20:06 - 01:20:07
剛剛就說事故已發生

01:20:08 - 01:20:09
那就是無危險嘛

01:20:10 - 01:20:11
那代表不是事故已經發生了嗎?

01:20:11 - 01:20:12
他已經生病

01:20:12 - 01:20:13
那在於說無危險

01:20:13 - 01:20:15
他不是就應該是不能投保嗎?

01:20:16 - 01:20:16
對啊

01:20:16 - 01:20:19
所以如果這個連接到前面無危險的概念

01:20:19 - 01:20:20
他是不是帶病投保?

01:20:20 - 01:20:22
他這個保險契約應該是無效的

01:20:22 - 01:20:24
他這個帶病投保會不會等於危險已發生？

01:20:39 - 01:20:39
會嗎？

01:20:40 - 01:20:42
那這邊我們實務上是認為不會

01:20:45 - 01:20:46
因為他這個

01:20:46 - 01:20:48
我們去投保一個那個什麼

01:20:48 - 01:20:49
疾病的保險

01:20:50 - 01:20:51
就是我們都會保很多種疾病

01:20:51 - 01:20:52
不會只有一種

01:20:53 - 01:20:53
所以呢

01:20:53 - 01:20:55
我們還是要認為我們這個保險是有效的

01:20:55 - 01:20:58
所以我們可以認為127條是51條的特別規定

01:21:09 - 01:21:11
今天大家就先大概有個概念就好

01:21:11 - 01:21:12
聽不懂也沒關係

01:21:12 - 01:21:13
這之後都會再講到

01:21:14 - 01:21:16
只是在這邊先幫大家建立一個基礎

01:21:16 - 01:21:18
就127條是51的特別規定

01:21:18 - 01:21:20
然後或者是規範目的不同

01:21:34 - 01:21:36
這個在告知說明義務那邊會提到，比如說帶病投保，其實就跟有沒有告知說明有關

01:21:39 - 01:21:42
你有生病，你如果有告知說明就不會有帶病投保的問題嘛

01:21:43 - 01:21:49
好，所以這個帶病投保不賠，其實就會跟我們剛講到那個無危險及無保險是有點衝突的

01:21:49 - 01:21:51
因為在127條，他沒有說這個保險無效

01:21:51 - 01:21:53
這個保險還是存在的

01:21:53 - 01:21:57
只是你這個投保前就存在的疾病，保險公司不會賠錢給你

01:21:58 - 01:22:00
好，所以它跟51條規定是不同的嘛

01:22:00 - 01:22:01
51條是說無效

01:22:02 - 01:22:07
然後在這邊在127條，危險已發生，他是隻針對特定不賠，他不會整個無效

01:22:07 - 01:22:10
好，那這邊我們可以就一些有基本的概念就好

01:22:10 - 01:22:12
那後面會再提到

01:22:15 - 01:22:17
那我們現在來看第二個叫補償需要性

01:23:07 - 01:23:08
好

01:23:08 - 01:23:10
那這個就是事故要帶來損害

01:23:10 - 01:23:11
就是要有損害

01:23:12 - 01:23:13
其實它跟危險有點像

01:23:14 - 01:23:16
就是你沒危險就不會有損害嘛

01:23:16 - 01:23:17
所以呢

01:23:17 - 01:23:17
你在這邊

01:23:18 - 01:23:19
這個要件我覺得是有點重複啊

01:23:19 - 01:23:21
就是危險跟補償必要性

01:23:21 - 01:23:22
好

01:23:22 - 01:23:23
那這個還是特別講一下

01:23:23 - 01:23:24
就是它要有損害

01:23:24 - 01:23:26
你今天被保險人要受有損害

01:23:29 - 01:23:30
假如說你今天沒有損害

01:23:30 - 01:23:31
那你就不需要這個保險了嘛

01:23:31 - 01:23:33
保險也不會賠東西給你

01:23:33 - 01:23:33
對

01:23:33 - 01:23:35
所以你對這個保險標的啊

01:23:35 - 01:23:36
或保險標的物

01:23:36 - 01:23:37
它的損失

01:23:37 - 01:23:38
你只要有損害的

01:23:38 - 01:23:39
所以你要有損害

01:23:39 - 01:23:40
才會構成保險

01:23:41 - 01:23:41
好

01:23:41 - 01:23:43
這邊就跟剛剛提到的一個東西有關

01:23:44 - 01:23:46
因為他今天是補償給你的損害

01:23:46 - 01:23:47
它是一個補償

01:23:55 - 01:23:56
非賠償

01:24:05 - 01:24:07
所以在寫題目的時候

01:24:07 - 01:24:09
就要記得是給付保險金

01:24:09 - 01:24:10
這個剛剛提過的

01:24:10 - 01:24:11
給付保險金

01:24:22 - 01:24:23
然後像那種什麼

01:24:24 - 01:24:25
什麼A因賠

01:24:26 - 01:24:26
什麼

01:24:27 - 01:24:28
直接寫完整一點好了

01:24:28 - 01:24:30
保險人什麼因賠什麼

01:24:30 - 01:24:31
被保險人多少錢

01:24:31 - 01:24:33
這個寫法絕對不要出現

01:24:44 - 01:24:47
保險人應賠這個錯誤，這個概念是錯誤的

01:24:47 - 01:24:50
保險人應給付保險金多少給誰

01:24:50 - 01:24:52
不是保險人應賠償多少保險金

01:24:52 - 01:24:56
所以這個考試上面要，這是要特別留意

01:24:56 - 01:24:58
不要寫成賠償，要寫應給付保險金

01:25:00 - 01:25:01
因為它就叫補償需要性嘛

01:25:01 - 01:25:06
所以我們的保險是一個補償，填補它的損失，它不是一個賠償

01:25:06 - 01:25:09
好，所以我們講義我們看到倒數第二行就好

01:25:09 - 01:25:12
就國字括號二的補償必要性那邊

01:25:14 - 01:25:17
與考卷上避免寫保險公司應賠償

01:25:17 - 01:25:20
應寫給付保險金更為精確

01:25:20 - 01:25:24
好,那這個也確實會影響到改題老師的印象分數

01:25:24 - 01:25:26
對,那印象分數蠻重要的

01:25:26 - 01:25:31
畢竟考卷那麼多,你給老師一個好的印象就會有相對應好的分數

01:25:31 - 01:25:34
所以這個寫法就是請大家記得,就是寫給付保險金

01:25:43 - 01:25:46
那第三個我們來看一下叫團體性

01:25:49 - 01:25:52
我們今天的保險它一定要一個團體

01:25:54 - 01:25:56
因為我們今天保險前面有提到它是有涉性的嘛

01:25:56 - 01:25:59
所以我們保險,這等於是我們的一個財產

01:25:59 - 01:26:01
然後會有很多人把錢投進去

01:26:01 - 01:26:03
這每個X都是一個人

01:26:03 - 01:26:06
會有X把這個總總共有財產填滿

01:26:06 - 01:26:08
或是由這些X主要來構築

01:26:08 - 01:26:11
所以這裡面會是一堆人，他們把錢投進去

01:26:12 - 01:26:14
那當這裡面有一個人保險事故發生

01:26:15 - 01:26:17
他可能就會拿裡面一整塊來賠給他

01:26:17 - 01:26:19
這是一個團體性的概念

01:26:19 - 01:26:20
是每個人都把錢繳進去

01:26:21 - 01:26:27
然後這一筆共同的資金來負擔裡面其中一個人或數個人保險事故發生的賠償

01:26:27 - 01:26:29
所以它是一個具有團體的概念

01:26:29 - 01:26:30
那假如說今天只有一個人

01:26:31 - 01:26:32
那一個人他就不需要保保險了

01:26:33 - 01:26:34
他那個就叫風險自留

01:26:34 - 01:26:36
就是用自己的錢去填補

01:26:36 - 01:26:37
他的損害

01:26:38 - 01:26:40
好，所以我們今天的保險一定要有團體性

01:26:40 - 01:26:41
對，這也是他一個概念

01:26:41 - 01:26:43
所以今天如果他問說

01:26:43 - 01:26:44
今天只有一個人

01:26:44 - 01:26:47
然後他拿出500萬來作為準備金

01:26:47 - 01:26:48
假設一個公司好了

01:26:48 - 01:26:50
他自己攤提500萬

01:26:50 - 01:26:51
作為什麼事故發生的準備金

01:26:51 - 01:26:52
那就不是保險

01:26:52 - 01:26:54
所以我們保險一定是團體的概念

01:26:54 - 01:26:57
是很多人把錢投到一個

01:26:57 - 01:26:58
可以把它想成一個基金的概念

01:26:58 - 01:27:02
因為保險公司也會拿這一筆錢去做一些簡單的投資

01:27:02 - 01:27:03
然後這筆錢效益更大

01:27:04 - 01:27:07
所以就是很多人一起把錢投到一個基金裡面

01:27:07 - 01:27:10
然後如果有人真的發生什麼事情,他就會把錢給這個人

01:27:11 - 01:27:12
所以有點像互助會啊

01:27:12 - 01:27:14
就是每個人都提一點錢

01:27:14 - 01:27:16
然後再用這筆錢來承擔大家的風險

01:27:22 - 01:27:24
好，那第四個，我們來看有償性

01:27:27 - 01:27:29
好，那那個團體性的講義也看一下

01:27:31 - 01:27:32
這邊有一個點需要注意

01:27:32 - 01:27:34
就是

01:27:34 - 01:27:35
最後兩行，我們就全部一起看

01:27:35 - 01:27:38
保險制度之設計

01:27:38 - 01:27:39
在於集中相同危險共同體

01:27:39 - 01:27:41
相同危險共同體把它畫起來

01:27:42 - 01:27:44
就是這個圈裡面所承擔的是同樣的風險

01:27:45 - 01:27:47
不可能說有一個X是在保房子

01:27:47 - 01:27:49
一個X是在保他的身體

01:27:49 - 01:27:51
所以它裡面會是共

01:27:51 - 01:27:52
面對同一個損害的人

01:27:54 - 01:27:56
好，所以這個可以把它畫起來

01:27:56 - 01:27:59
就是它是面對共同的危險共同體

01:27:59 - 01:28:01
然後這個名詞可以記住

01:28:01 - 01:28:04
就是保險裡面的各個群，就這個叫做危險共同體

01:28:05 - 01:28:09
這幾個全部集合在一起叫危險共同體

01:28:16 - 01:28:18
這些人，這整個圈圈就是危險共同體

01:28:22 - 01:28:23
好，然後往後面

01:28:23 - 01:28:28
他們就是共同承擔團體中所面臨相同或類似的危險

01:28:28 - 01:28:30
相同或類似的危險把它畫起來

01:28:30 - 01:28:33
他們是面對相同或類似的危險

01:28:42 - 01:28:44
然後第四個是有償性

01:28:46 - 01:28:52
有償性顧名思義，就是你買這個保險要花錢，它不是無償獲得的，不是送給你的

01:28:54 - 01:29:00
好，這種時候就會有一些案例，叫做買什麼信用卡刷卡送保險

01:29:04 - 01:29:05
什麼刷卡送旅平險

01:29:08 - 01:29:11
這個大家可以不用吵，就是幾個案例分享一下

01:29:11 - 01:29:13
因為這個太細節了

01:29:13 - 01:29:18
就考試上不太容易出，就是出上會有，但不是一個很重要的考點

01:29:18 - 01:29:21
然後他也沒什麼法條可以引，所以考試就不會出

01:29:21 - 01:29:25
考試基本上都是以法條有規定的話去出，這樣才有東西可以寫嘛

01:29:25 - 01:29:29
所以什麼刷信用卡送旅平險，或是買車送車險

01:29:41 - 01:29:47
就有人會質疑說，那這樣子用送的，他都用送的嘛

01:29:47 - 01:29:49
送的會不會跟有償性的概念有違

01:29:49 - 01:29:50
好

01:29:50 - 01:29:50
但

01:29:50 - 01:29:51
這個其實跟送的也不太一樣

01:29:51 - 01:29:53
因為像你在刷信用卡的時候，信用卡公司就可以抽傭嘛

01:29:53 - 01:29:56
他這個送你的，他只是一個，他還是有收錢

01:29:56 - 01:29:57
就這個保險還是用錢買的，只是由信用卡來幫你支出這筆費用

01:30:00 - 01:30:02
像買車送車險也是一樣，就你買車裡面的一部分成本

01:30:02 - 01:30:05
其實是被他拿去買保險的，只是他們為了作為銷售手段，就寫說送

01:30:10 - 01:30:12
對，所以他這個實際上還是具有有償性的

01:30:12 - 01:30:16
不會因為說他今天是寫一個送，他就沒有具有有償性這個概念

01:30:18 - 01:30:21
研究所的考題曾經出過，但那個就是風管所，像這種保險

01:30:21 - 01:30:23
真的保險研究所才會問

01:30:23 - 01:30:26
他說,那這種保險要怎麼解釋,他是不符合保險的概念

01:30:26 - 01:30:27
好

01:30:27 - 01:30:31
那這個就是要寫說他這個送其實只是成本轉嫁而已

01:30:32 - 01:30:33
好,那這個國考一定不會出

01:30:35 - 01:30:39
就這個沒什麼意義啊,它比較像是保險學上面的討論

01:30:39 - 01:30:40
它成本是轉嫁

01:30:40 - 01:30:43
所以它這個送非實質意義上面的送

01:30:45 - 01:30:47
好，所以我們的保險一定都是要花錢購買的

01:30:51 - 01:30:54
好，然後第五個叫做獨立上的法律請求權

01:31:10 - 01:31:14
好，它是一個基於保險契約而生的請求權

01:31:37 - 01:31:40
好，那這個就比較沒什麼特別好補充的

01:31:40 - 01:31:42
就是獨立上的請求權

01:31:48 - 01:31:51
好，所以可以看一下講義

01:31:52 - 01:31:55
保險關係中補償之請求權必須獨立存在

01:31:55 - 01:31:57
把這個獨立存在把它畫起來

01:31:58 - 01:32:02
然而並非附屬於其他法律關係的從給付義務或附隨義務

01:32:02 - 01:32:04
它就是一個主給付義務

01:32:04 - 01:32:07
所以它不是一個從給付義務或附隨義務

01:32:07 - 01:32:09
但這個點比較難連接到考題啦

01:32:09 - 01:32:13
所以也相對不是很具有重要性

01:32:13 - 01:32:15
就是要知道它就是一個獨立的請求

01:32:22 - 01:32:23
好，那這邊可以再提一個點

01:32:24 - 01:32:25
就是保險的要素

01:32:25 - 01:32:28
之前還有一個考題會問一個叫AppleCare

01:33:08 - 01:33:09
不知道大家有沒有聽過

01:33:10 - 01:33:13
就是蘋果手機,AppleCare

01:33:13 - 01:33:17
你們在買蘋果的商品的時候,他們可能就會問你要不要加保這個AppleCare

01:33:18 - 01:33:20
這個商品是由保險公司來賣的

01:33:20 - 01:33:23
但是它是不是保險,有一個很大的問題

01:33:23 - 01:33:25
因為這個保險會說故意

01:33:26 - 01:33:27
人為故意

01:33:27 - 01:33:27
是頻那種機器,那不管怎樣的時候有所謂他都會賠,所以這個就會包含說,你只要是故意造成我們的蘋果的商品去損壞的話,他都會賠

01:33:36 - 01:33:37
那這樣子的話也算是保險嘛,那這個賣的算是保險公司,但我會不認為他是一個保險

01:33:41 - 01:33:42
它就是一個特殊的商品

01:33:43 - 01:33:46
它就是蘋果公司跟保險公司所出的一個特殊的商品,然後在你毀損的時候有其他的補償

01:33:49 - 01:33:54
對，所以呢，在這一個，在這個商品裡面，它就不需要符合前面五個要件

01:33:54 - 01:33:57
就它不會有補償需要性，不會有團體性

01:33:57 - 01:33:59
然後說什麼有償性什麼的，這些要件可以不用管它

01:33:59 - 01:34:01
因為它就非一個保險商品

01:34:02 - 01:34:05
好，那這個也是曾經有研究所考題有問過啦

01:34:05 - 01:34:10
他說他就解釋一下AppleCare，然後就叫你暗示一下說這個是不是一個保險商品

01:34:10 - 01:34:14
好，那這個就補充到這邊，那我們等下來看一些考試上常見的名詞

01:34:20 - 01:34:27
那等一下那個單元考試上常見的名詞也是，我覺得是蠻重要的，因為很多人在寫保險法考題，就以前我改下來

01:34:27 - 01:34:30
很多的是他，他會這個爭點，但他不知道這個保險是什麼，然後就寫錯

01:34:32 - 01:34:36
所以等下這個點就，大家如果是比較不熟的名詞，那就要稍微留意一下

01:34:36 - 01:34:39
那考試遇到就要記住，這個名詞是在幹什麼，才不會明明是會的東西

01:34:40 - 01:34:46
然後因為一些基礎知識比較不太充足，然後就答不出來

01:34:48 - 01:34:51
因為保險裡面太多奇奇怪怪的專有名詞

01:34:51 - 01:34:52
然後也不是生活中常見的

01:34:53 - 01:34:55
所以會有這種情況，事實真的蠻容易出現

01:34:56 - 01:34:59
那有一年考責任保險，很多人根本不知道責任保險是什麼

01:35:00 - 01:35:01
然後就寫不出來，好

01:35:02 - 01:35:05
但是隻要有保險一些大概念，後面考題就會好解很多

01:35:05 - 01:35:09
也比較容易聯想到立法目的還有本文

01:35:11 - 01:35:12
好，那我們先從最簡單的開始

01:35:13 - 01:35:16
就財產保險跟人身保險的區分

01:35:16 - 01:35:18
這個我本也是以為大家都可以很容易分出來的東西

01:35:19 - 01:35:24
那就是改下來,蠻多人會在,會有點誤會,就財產保險跟人身保險

01:35:30 - 01:35:33
我覺得有可能是因為我們現在商品比較混雜所造成的,就是人身跟財產的混在一起的

01:35:43 - 01:35:46
好,那我們的財產保險就是保物品跟保責任

01:36:02 - 01:36:06
好,然後人身保險是保被保險人的生命身體

01:36:19 - 01:36:27
可以加一個人身,因為像是,像是那種什麼生存保險啊,或者是什麼年金保險啊,他都會被歸類在我的

01:36:27 - 01:36:28
人身保險

01:36:28 - 01:36:34
所以可以加一個人身,就是保他一個生命上面用錢的無餘,或者是生病上面是有照顧的

01:36:34 - 01:36:38
好,那最常被誤會是這種責任保險,保體傷的

01:36:39 - 01:36:41
什麼是他人死亡？

01:36:46 - 01:36:49
死亡怎麼賠3000萬這種？

01:36:52 - 01:36:55
是他人死亡，然後什麼保險金額200萬？

01:37:01 - 01:37:05
很多人看到這邊有什麼『自』他人死亡，或是『自』他人受，『自』他人受傷

01:37:06 - 01:37:08
就以為這個是人身保險

01:37:08 - 01:37:12
但這個還是被歸類在財產保險，就我們的責任保險依法律規定

01:37:12 - 01:37:15
他就是一個，他就是一個財產保險

01:37:15 - 01:37:17
對，所以不要誤會

01:37:17 - 01:37:19
就要知道這兩個到底是在幹嘛

01:37:19 - 01:37:19
好

01:37:19 - 01:37:21
那我們接下來看講義上面的內容

01:37:24 - 01:37:24
好

01:37:24 - 01:37:25
先看財產保險

01:37:25 - 01:37:30
財產保險乃泛指以有形或無形的財產為保險標的之保險

01:37:30 - 01:37:34
其承保之標的包含保險和財產和責任，那這個財產和責任就把它畫起來

01:37:37 - 01:37:39
只要他是專門去保你的財產和責任的，他就是財產保險

01:37:43 - 01:37:43
好

01:37:43 - 01:37:44
那現在我們來看人身保險

01:37:46 - 01:37:50
人身保險是以被保險人的身體健康完整或生命存續為標的

01:37:50 - 01:37:52
那這個上下引號的地方就把它畫起來

01:37:56 - 01:37:57
然後先看法條規定

01:37:57 - 01:37:58
13條三項，人身保險包括人壽保險

01:37:58 - 01:38:03
健康保險、傷害保險及年金保險，好，那就是財產保險和人身保險基本的概念

01:38:03 - 01:38:03
好

01:38:08 - 01:38:08
好

01:38:08 - 01:38:09
那我們再往下面看

01:38:10 - 01:38:13
商業保險、社會保險還有政策保險

01:38:13 - 01:38:16
這三個保險也是未來有可能會碰到的

01:38:16 - 01:38:19
就是有可能會在涵射裡面或是一些論點去提到

01:38:25 - 01:38:28
像未來提到責任保險，或者什麼強制汽車責任保險

01:38:28 - 01:38:29
他們就是不同的

01:38:29 - 01:38:32
像強制汽車責任保險，它就是一個政策保險

01:38:34 - 01:38:37
好，那社會保險，就是像什麼全民健保什麼的

01:38:38 - 01:38:43
那我們的主要就是要判斷它的組成，它是怎麼去構成，來判斷它是哪一個保險

01:38:59 - 01:39:00
好

01:39:00 - 01:39:01
那商業保險很簡單

01:39:01 - 01:39:02
就是私人推出

01:39:03 - 01:39:08
像我們常聽到什麼富邦人壽啊、國泰人壽啊、什麼三商美邦

01:39:08 - 01:39:09
這種私人保險

01:39:10 - 01:39:14
私人推出的，私人推出然後設計保單的就是我們的商業保險

01:39:17 - 01:39:17
好

01:39:17 - 01:39:20
那在商業保險裡面,它是不重視公益的

01:39:26 - 01:39:34
所以以後有一些保險的題目,如果它涉及到很多,很多人受到損害的

01:39:34 - 01:39:36
然後他就說保險金要怎麼分配

01:39:36 - 01:39:38
如果他今天買的是一個商業的責任保險

01:39:38 - 01:39:40
他是不需要去考慮公益的

01:39:40 - 01:39:41
他就是該怎麼賠就怎麼賠

01:39:41 - 01:39:45
不會說什麼每個人要平均獲得或什麼的，假如說

01:39:45 - 01:39:46
這個之後都會再提到

01:39:46 - 01:39:48
就大家可以先記得這個概念，它是不重視公益的

01:39:52 - 01:39:54
然後社會保險就是國家經營

01:39:54 - 01:39:57
那最有名的就是我們的全民健保

01:40:07 - 01:40:11
還有我們的勞保、勞健保那種都是

01:40:11 - 01:40:12
勞健保

01:40:23 - 01:40:23
好

01:40:23 - 01:40:26
哎，這個寫錯了，這邊是政策保險

01:40:35 - 01:40:37
然後這個就會著重公益喔

01:40:37 - 01:40:40
就再補充一下，社會保險是重視公益的

01:40:43 - 01:40:45
像健保我們不是累進稅率嗎？

01:40:46 - 01:40:47
就是你越有錢的要繳越多

01:40:48 - 01:40:49
然後越沒錢的繳越少

01:40:50 - 01:40:52
所以它是重視公益的，然後他不在乎你

01:40:52 - 01:40:54
他沒有去評估你的身體狀況

01:40:54 - 01:40:55
他就是你賺的多的就付多一點

01:40:55 - 01:40:55
賺少付少一點，所以他是重視公共利益的

01:40:58 - 01:41:05
然後就讓，有點像是那個財富重分配啊，有錢人多花一點錢，幫讓沒錢的人也可以看病

01:41:06 - 01:41:09
好，所以這兩個，像健保這個就是會比較重視公益

01:41:09 - 01:41:09
好

01:41:11 - 01:41:16
那我們的政策保險呢，就，它是兩個混合的，政府推動，私人經營

01:41:35 - 01:41:39
那最有名就是我們的強制汽車責任保險，這邊有寫強汽險

01:41:42 - 01:41:49
就是政府為了它政策上面的目的，像強制汽車責任保險，就是可以讓

01:41:49 - 01:41:53
車禍事故可以快速獲得理賠

01:41:53 - 01:41:53
它是為了這個目的

01:41:53 - 01:41:54
然後去推一個強制汽車責任保險

01:41:54 - 01:41:57
然後這個強制汽車責任保險，還是規定

01:41:57 - 01:41:58
所有車主都需要投保嗎

01:41:58 - 01:41:59
所以它是部分會具有強制性

01:42:00 - 01:42:01
所以呢

01:42:01 - 01:42:03
有部分會有強制性，部分強制

01:42:05 - 01:42:07
那有一些政策保險是沒有強制性的

01:42:07 - 01:42:11
那就只是因為這些商品是比較沒有賺頭的

01:42:11 - 01:42:13
假如說什麼地震保險啊，或什麼農業保險

01:42:14 - 01:42:16
它在蠻多部分是比較沒有賺頭的

01:42:16 - 01:42:17
就沒有人會想去保的，那

01:42:17 - 01:42:19
保險公司自然就不會想賣，所以呢

01:42:19 - 01:42:22
我們政府就是要去推動，或是給一點補助，讓我們的

01:42:22 - 01:42:24
私人保險公司去經營，好，那

01:42:25 - 01:42:27
最典型的就是強制汽車責任保險

01:42:31 - 01:42:33
這個以後都很有可能會用在本文的理由

01:42:33 - 01:42:34
所以有可能會提到

01:42:34 - 01:42:36
說這個是怎樣類型的保險，所以應該怎麼樣

01:42:39 - 01:42:40
55分了

01:42:40 - 01:42:42
好，那我們就先講到這裡，那

01:42:42 - 01:42:45
一樣的12點05在7上課

01:42:51 - 01:42:51
好，那我們就繼續往下看

01:42:53 - 01:42:56
那我們來看定額給付跟實支實付，這兩個是保險在給付的時候兩個主要的類型

01:43:07 - 01:43:09
這個是考題上大家最容易搞混的

01:43:09 - 01:43:13
所以我說明明是定額給付，很多人會認為它是實支實付

01:43:13 - 01:43:17
然後實支實付的也有人會認為這是一個定額給付

01:43:19 - 01:43:22
113年的考題好像就蠻多人搞錯的

01:43:23 - 01:43:29
因為我那時候稍微翻一下D卡，D卡大家討論這個考題，然後蠻多人就把它類型搞混

01:43:29 - 01:43:34
好，那定額給付的話，它就是會約定說給付一定的金額

01:43:46 - 01:43:50
只要事故發生，像是死亡，所以人壽保險

01:43:50 - 01:43:51
就全部都是定額給付

01:44:03 - 01:44:04
還有一種是住院，像什麼住院一日

01:44:13 - 01:44:15
什麼住院一日幾付3000元

01:44:16 - 01:44:19
很多人就會把住院一日幾付3000元認為是省事填補保險

01:44:19 - 01:44:24
他就想說這個一天3000元應該什麼，就是住院3000元，所以他就賠3000

01:44:24 - 01:44:27
但這個住院一日，他就是看你住幾天嘛

01:44:27 - 01:44:29
你住院五天可能就給你1萬5000，四天就給你1萬2000

01:44:30 - 01:44:31
對,像這種就是定額,它是約定一定價錢

01:44:33 - 01:44:35
所以像是人壽保險

01:44:42 - 01:44:44
人壽保險,死亡

01:44:46 - 01:44:47
假設死亡100萬好了,就只要死亡就100萬,這我就是約定,你給付一定金額就是定額給付,所以人壽保險

01:44:54 - 01:44:57
好,那實支實付,它也會是損失填補保險

01:45:08 - 01:45:10
它會依事件註定

01:45:12 - 01:45:14
依損失註定

01:45:31 - 01:45:32
像這個最典型的就是醫藥費

01:45:35 - 01:45:37
你支出多少醫藥費，他就賠你多少

01:45:37 - 01:45:41
像是你動一個手術可能18萬，他就給你18萬

01:45:49 - 01:45:50
好，那既然提到醫藥費了

01:45:51 - 01:45:53
那住院是不是有可能，有可能在裡面住院

01:45:53 - 01:45:54
這也可以舉例一下，住院

01:45:57 - 01:45:58
一日住院費

01:46:05 - 01:46:07
什麼6688元之類的

01:46:08 - 01:46:14
然後假如說你一日住院花6688元，然後他賠你6688元，那就是一種實支實付

01:46:17 - 01:46:20
好，所以大家在判斷的時候就是要看他是怎麼約定給付的

01:46:20 - 01:46:22
然後去判斷他是哪一種保險

01:46:22 - 01:46:26
因為像未來提到副本理賠，他就是要定額給付，定額給付

01:46:26 - 01:46:29
如果是人身保險，他是不適用副本理賠的，所以像人壽保險這邊

01:46:29 - 01:46:34
我可能買一張買100萬,買一張買300,買一張買500,這我都不會適用,我都不會去適用副本險

01:46:34 - 01:46:40
就都,都不會因為副本險而無效,但如果是實支實付的,像這種

01:46:41 - 01:46:42
住院費用的

01:46:43 - 01:46:45
我買這邊不會因為副本險無效

01:46:45 - 01:46:46
買這邊就有可能因為副本險而無效

01:46:46 - 01:46:48
對,所以兩個類型是還蠻重要的

01:46:48 - 01:46:50
所以未來複保險的考題可能就會判斷到

01:46:51 - 01:46:55
就是這個保險到底是一個定額給付,還是一個實支實付

01:46:55 - 01:46:59
那如果是一個實支實付,那它有可能就會去適用複保險的規定

01:47:00 - 01:47:01
然後認為契約是無效的

01:47:01 - 01:47:02
但如果是定額就不會

01:47:03 - 01:47:07
所以大家在看題目的時候就要判斷一下，就它到底是哪一種保險

01:47:08 - 01:47:10
是定額給付還是實支實付

01:47:15 - 01:47:17
好，那我們就來看一下講義

01:47:19 - 01:47:23
定額給付與實支實付的那邊國字括號三

01:47:23 - 01:47:27
好，這個就是保險的兩種主要給付方式

01:47:28 - 01:47:30
定額給付為保險契約相對人約定

01:47:31 - 01:47:34
當保險事故發生時，給付一筆固定的金額

01:47:34 - 01:47:36
所以這個把它畫起來

01:47:36 - 01:47:41
定額給付為，就第一行後面那邊，定額給付為保險契約相對人約定當事

01:47:42 - 01:47:46
約定當保險事故發生時，給付一筆固定的數額

01:47:47 - 01:47:50
好，所以人壽保險就是定額給付

01:47:50 - 01:47:54
所以像是約定什麼保險給付，死亡時給付200萬

01:47:55 - 01:47:58
好，那醫療險則有實支實付和定額給付

01:47:58 - 01:48:01
好，實支實付則是支出多少，給付多少

01:48:01 - 01:48:02
好,所以把這個畫起來

01:48:02 - 01:48:06
實支實付是支出多少,給付多少

01:48:06 - 01:48:07
常用於醫療險

01:48:10 - 01:48:11
好,那後面那邊就可以把它跳過

01:48:11 - 01:48:15
那現在我們來看一個也很容易搞錯的,叫做責任保險

01:48:17 - 01:48:19
我們的責任保險又稱作消極保險

01:48:33 - 01:48:35
還有叫做消極保險

01:48:42 - 01:48:45
它的目的是用來承擔被保險人的賠償責任

01:49:13 - 01:49:15
它是用來承擔被保險人的賠償責任

01:49:23 - 01:49:28
那之後會有一個很大的爭點，就是我們的責任保險是不是屬於負保險

01:49:28 - 01:49:30
那責任保險是用來賠別人的嘛

01:49:30 - 01:49:35
所以有人就說他因為你沒辦法知道你要賠別人多少錢，所以不會適用複保險

01:49:35 - 01:49:41
但有人會說他在事故發生的時候就可以判斷出損害額，所以還是有可能會構成複保險

01:49:42 - 01:49:43
好，那這個都是後面的議題

01:49:44 - 01:49:47
那就是要知道責任保險定義，就是承擔被保險人的責任

01:49:50 - 01:49:52
所以就會跟一些侵權啊什麼的概念都會有關

01:49:53 - 01:49:56
那我們這邊就先知道最大的定義就好

01:49:56 - 01:50:00
好，然後也可以知道它的一個另外一個叫法叫做消極保險

01:50:03 - 01:50:06
好，那我們接下來看講義，就開到第五頁的地方，最上面

01:50:06 - 01:50:09
責任保險又稱消極保險，好可以把它畫起來

01:50:10 - 01:50:13
好，然後責任保險是承擔被保險人產品之缺陷

01:50:14 - 01:50:23
或被保險人或保單條款中所約定之人在保險期間內因意外事故致第三人遭受身體傷害或財務損失之責任

01:50:23 - 01:50:28
把那個第二行後面第三人遭受身體傷害或財務損失之責任把它畫起來

01:50:32 - 01:50:36
我們在市面上常看到一些廣告，他會說什麼產品責任險什麼3000萬

01:50:37 - 01:50:39
然後聽起來會很多，但這個其實不多

01:50:39 - 01:50:42
就是因為他那個3000萬，他是針對單一事故

01:50:43 - 01:50:44
這個就補充一下，就3000萬

01:50:44 - 01:50:46
什麼產品責任3000萬

01:50:46 - 01:50:47
這是針對單一事故，所以假如說你這個食物真的有問題的話

01:50:50 - 01:50:54
那一次可能造成40個人損，40個，100個人死亡好了

01:50:55 - 01:50:56
100人死亡

01:50:56 - 01:50:58
那這樣分下來一個人其實就只有30萬嘛

01:50:59 - 01:51:01
所以他這個，他其實是對一個總額，這些廣告都會打得很好聽

01:51:02 - 01:51:05
說什麼以頭保什麼產品責任險幾千萬，但這個幾千萬是一個總額

01:51:07 - 01:51:08
總額

01:51:08 - 01:51:10
它不是你一個人可以獲得這麼多

01:51:10 - 01:51:11
你一個事故

01:51:11 - 01:51:12
就是你看事故有多少人損失

01:51:12 - 01:51:13
然後就是用這一筆錢去分

01:51:13 - 01:51:14
所以那個

01:51:14 - 01:51:16
就是這其實有問題的地方啦

01:51:16 - 01:51:21
我們有說立法應該要改成這種產品責任，想要改成對一個人賠多少

01:51:21 - 01:51:24
不可以像用這種讓人容易誤會的

01:51:24 - 01:51:26
說什麼產品責任險3000萬

01:51:26 - 01:51:28
但這個3000萬就大家知道

01:51:28 - 01:51:30
它其實是包含對所有人的賠償

01:51:30 - 01:51:33
所以我們國家的產品責任險其實是蠻不足的

01:51:33 - 01:51:35
尤其是在食品安全這一塊

01:51:36 - 01:51:36
好

01:51:37 - 01:51:38
那我們繼續往下看

01:51:38 - 01:51:39
看一下保險金額

01:51:39 - 01:51:43
所以很多題目都會提到什麼保險金額多少錢多少錢

01:51:46 - 01:51:46
好

01:51:46 - 01:51:48
那保險金額我們最簡單的記法

01:51:48 - 01:51:49
記法就是最多賠多少

01:51:58 - 01:52:00
事故發生最多賠多少

01:52:23 - 01:52:23
好，所以我們剛剛不是提到一個責任保險，產品的責任保險，他常說什麼，什麼最什麼，本保險，本商品已投保3000萬，3000萬之責任保險

01:52:33 - 01:52:35
他那個3000萬就是他的保險金額

01:52:35 - 01:52:38
所以才會說什麼，什麼本保險金額3000萬，那其實就是

01:52:39 - 01:52:41
像剛剛那個責任保險

01:52:46 - 01:52:47
以投保

01:52:51 - 01:52:53
X責任

01:52:53 - 01:52:54
保險,就什麼XY元責任保險

01:52:57 - 01:52:59
他這個XY元,就是他最多賠多少吧,這個XY元就是保險金額

01:53:02 - 01:53:06
所以想說考到題目,還說什麼,什麼本商品或是什麼,針對本事故,什麼假商家以投保幾千萬的責任險

01:53:09 - 01:53:13
這個責任險,這個多少錢就是他的保險金額

01:53:13 - 01:53:18
好,那我們可以看一下保險法的第72條,那這個講義上面有,我先請看講義的地方

01:53:20 - 01:53:22
保險金額之規定

01:53:22 - 01:53:24
規定於保險法第72條

01:53:24 - 01:53:26
保險法第72條規定

01:53:26 - 01:53:31
保險金額為保險人在保險期間內所負責任之最高額度

01:53:31 - 01:53:34
所負責任之最高額度把它畫起來

01:53:34 - 01:53:38
所以呢，我們的保險金額就是所負的最高額度

01:53:40 - 01:53:42
所以事故發生時會賠多少

01:53:42 - 01:53:50
那當然會有一些比較特別的，像是我們的醫療險，它會根據你的手術是哪種類型，然後酌定不同比例的保險額度

01:53:57 - 01:53:59
好,那我們主題一先介紹到這邊

01:53:59 - 01:54:00
這個是幾個考試上面

01:54:00 - 01:54:02
題目基本上這些名字

01:54:02 - 01:54:04
應該九成都會出現啦

01:54:05 - 01:54:07
媒體裡面一定會出現其中幾個

01:54:07 - 01:54:08
一定是九成以上

01:54:09 - 01:54:11
所以這些名詞大家先知道基本的概念

01:54:11 - 01:54:14
才不會知道題目在問什麼，但不知道該怎麼寫

01:54:14 - 01:54:17
或者是明明這個真的有念過，但把它打不出來

01:54:18 - 01:54:18
好

01:54:19 - 01:54:24
先補充到這裡，那我們等下就來看第二個單元，就保險契約的一些基本要件

01:54:58 - 01:55:02
那我們來看主題二，保險契約的成立要件

01:55:09 - 01:55:11
說保險契約怎樣會成立

01:55:12 - 01:55:15
這個主題相對不重要，因為目前實務上已經很穩定的

01:55:22 - 01:55:25
我們保險契約它是一個雙務契約，就雙方互有義務

01:55:35 - 01:55:39
要保人的義務是繳錢，繳錢是大家的義務啦

01:55:39 - 01:55:41
那我們就看兩個比較主要的區別

01:55:42 - 01:55:44
要保人是繳付保險

01:55:44 - 01:55:48
是那個繳付保險費

01:55:51 - 01:55:53
然後當然會有一些通知義務什麼的

01:55:53 - 01:55:55
那我們最主要要保人就是要付錢嘛,繳付保險費

01:56:00 - 01:56:02
那反過來我們的保險人是給付保險金

01:56:02 - 01:56:04
是他們兩個雙方最主要的義務

01:56:04 - 01:56:06
他是事故發生要給付保險金

01:56:17 - 01:56:19
所以我們就先記得我們的保險契約是一個雙務契約

01:56:21 - 01:56:24
好，那既然雙務契約，那就要符合雙務契約成立的要件嘛

01:56:24 - 01:56:24
好，那我們就可以來看一下

01:56:26 - 01:56:28
那個講義第六頁最上面，保險契約為雙務契約

01:56:32 - 01:56:39
好，保險契約是雙務契約，契約之成立，以要保人和保險人對於保險契約意思表示合致為成立要件

01:56:39 - 01:56:41
那個意思表示合致為成立要件把它畫起來

01:56:46 - 01:56:49
然後以後因為我們說我們的保險法就是零損合一嘛

01:56:49 - 01:56:51
所以他需要具備一般契約之

01:56:51 - 01:56:53
成立與生效要件

01:56:53 - 01:56:55
例如意思能力、意思表示健全

01:56:55 - 01:56:58
要保人就該契約負有給付保險金之義務

01:56:58 - 01:57:01
保險人則須承擔被保險人之風險

01:57:01 - 01:57:03
於事故發生時給付保險金

01:57:03 - 01:57:08
好，那現在我們來看後面兩個爭點，就我們的保險契約它是要式契約嗎，還有它是要物契約嗎

01:57:19 - 01:57:26
好，那要式契約的定義，就是我保險契約需要符合一定的形式嘛

01:57:26 - 01:57:31
就一定需要提出那個保單嗎，或者是怎樣

01:57:31 - 01:57:37
就是在契約成立以前，我們需不需要提出完整的保單，書面的保單

01:57:37 - 01:57:37
好

01:57:37 - 01:57:37
那

01:57:37 - 01:57:43
要物契約它主要的爭議，就是說，我們在契約成立前，需不需要先給付保險費

01:57:50 - 01:57:50
這邊

01:57:50 - 01:57:50
補一下

01:57:54 - 01:57:55
就怎樣才會認為契約成立啊

01:58:00 - 01:58:00
好

01:58:00 - 01:58:03
那要式契約我們這邊就有肯否兩說

01:58:03 - 01:58:07
就一說認為他要先提出什麼保單或暫保單,然後另外一說說不用

01:58:07 - 01:58:07
好

01:58:07 - 01:58:10
那我們就來看肯定說跟否定說

01:58:10 - 01:58:13
好，那這邊要看一下就是保險法第43條

01:58:13 - 01:58:15
這一條很容易讓人誤會

01:58:15 - 01:58:17
好，所以大家可以看一下保險法第43條

01:58:17 - 01:58:18
那

01:58:18 - 01:58:18
講義上面有

01:58:18 - 01:58:19
所以我們可以

01:58:19 - 01:58:19
直接看

01:58:20 - 01:58:21
看那個講義上面

01:58:22 - 01:58:23
保險法43條第一行

01:58:24 - 01:58:28
保險契約應以保險單或暫保單為之

01:58:28 - 01:58:33
所以有一說就認為說，從這個法條看來，我們的保險契約

01:58:33 - 01:58:35
就應該是一個要式契約

01:58:36 - 01:58:39
因為他應該要提出保險單或是暫保單嘛

01:58:39 - 01:58:43
所以從文義上來看,它是一個要式契約

01:58:43 - 01:58:43
所以

01:58:43 - 01:58:43
肯定說

01:58:44 - 01:58:44
好

01:58:44 - 01:58:47
所以有保險法第43條的文義解釋

01:58:47 - 01:58:50
認為他契約成立應該要提出保險單或暫保單

01:58:53 - 01:58:53
好

01:58:53 - 01:58:55
那我們來看一下第二行後面

01:58:55 - 01:58:57
他有寫說保險契約內容繁雜

01:58:57 - 01:59:01
有透過書面加以確定雙方權利義務內容之必要

01:59:01 - 01:59:04
需待簽發保單或暫保，保險契約成立的要件

01:59:05 - 01:59:07
這句話就是說它內容繁雜

01:59:07 - 01:59:08
所以一定需要書面嘛

01:59:08 - 01:59:09
好

01:59:09 - 01:59:11
所以呢，它肯定說的原因還有第二個

01:59:11 - 01:59:11
叫內容繁雜

01:59:12 - 01:59:13
我們契約內容繁雜

01:59:13 - 01:59:15
所以應該要先提出才可以成立

01:59:22 - 01:59:22
好

01:59:22 - 01:59:23
所以這邊就有兩個理由

01:59:23 - 01:59:26
那大家就可以把講義上面的內容繁雜

01:59:26 - 01:59:27
前面寫個二

01:59:27 - 01:59:28
然後上面的43條前面寫個一

01:59:28 - 01:59:30
就肯定說它有兩個理由

01:59:34 - 01:59:34
好

01:59:34 - 01:59:36
然後其實還有第三個

01:59:36 - 01:59:38
那第三個就比較深度一點點

01:59:39 - 01:59:41
當初修法要刪除43條沒過

01:59:51 - 01:59:53
所以可見立法者的意向

02:00:06 - 02:00:06
好

02:00:06 - 02:00:08
所以肯定說可以看這三個理由

02:00:08 - 02:00:10
那因為這個爭點不是很重要啦

02:00:10 - 02:00:11
所以挑一個記也可以

02:00:11 - 02:00:13
就只要有這個爭點就好

02:00:13 - 02:00:14
應該是不會考出來

02:00:15 - 02:00:15
好

02:00:15 - 02:00:17
那目前我們的主流是採否定說

02:00:17 - 02:00:19
就非要式契約

02:00:19 - 02:00:21
那我們來看一下否定說的理由

02:00:25 - 02:00:26
我們可以先看一下

02:00:26 - 02:00:27
我們先看講義好了

02:00:27 - 02:00:29
先帶大家看看那個實務判決

02:00:31 - 02:00:32
講義第六頁的下面

02:00:32 - 02:00:33
否定說

02:00:33 - 02:00:34
就實務和通說

02:00:34 - 02:00:35
現行實務多數

02:00:36 - 02:00:36
見解

02:00:36 - 02:00:40
最高法院97年度臺上字第1950號民事判決

02:00:40 - 02:00:42
我們看第二行的前面

02:00:42 - 02:00:46
各該條文均僅訓示規定,而非強制規定

02:00:46 - 02:00:50
他說43條只是一個，只是一個訓示規定

02:00:51 - 02:00:52
好，所以這個43是訓示規定

02:00:52 - 02:00:57
並不是契約強力的，就是成立的要件，它只是一個訓示規定

02:01:03 - 02:01:05
所以呢，他既然只是訓示規定

02:01:05 - 02:01:07
那包括契約本身就還是諾成契約

02:01:07 - 02:01:10
只要雙方達成合致就可以了

02:01:11 - 02:01:13
好,所以我們從第二行那邊往下看

02:01:13 - 02:01:17
各該條文均僅是訓示規定，而非強制規定

02:01:17 - 02:01:20
非一經繳付保險費，保險契約即生效

02:01:20 - 02:01:23
人應經保險人同意要保人申請

02:01:23 - 02:01:28
請當事人就要保及承保之意思互相表示一致，方告成立

02:01:29 - 02:01:30
好，我們就看到這邊

02:01:31 - 02:01:33
好，那我們往下看那個學者見解

02:01:35 - 02:01:38
好，那比較重要的在第二行，我們從頭開始看好了

02:01:38 - 02:01:43
以保險人是否簽發某一文件之有無，來決定契約是否成立

02:01:43 - 02:01:48
被保險人有無保險給付請求權，與利益衡量上有失均衡

02:01:48 - 02:01:49
好，然後後來才是重點

02:01:49 - 02:01:55
保險契約既為債權契約，依一般債權契約，應以不要式為原則

02:01:55 - 02:02:01
此外保險單僅為證明文件，不應強賦予成為保險契約成立之要件

02:02:01 - 02:02:02
可以把這邊畫起來

02:02:02 - 02:02:03
它是一個債權契約

02:02:04 - 02:02:05
然後以不要式為原則

02:02:10 - 02:02:12
像民法上多數都是不要式嘛

02:02:12 - 02:02:15
所以它如果沒有特別以法律規定，它就是不要式

02:02:15 - 02:02:17
所以以不要式為原則

02:02:26 - 02:02:28
好，然後他另外又提到了後面這一點

02:02:28 - 02:02:31
他是說這些文件只作為證明之用

02:02:32 - 02:02:33
不是成立要件

02:02:37 - 02:02:43
等於說這些文件的提出比較像它的類似舉證義務，就不是一定要做的，請作為證明之用

02:02:43 - 02:02:47
但是你可以要求保險公司去提出，作為證明之用

02:02:53 - 02:02:58
好，那這個也是我目前的通說，還有食物所採，就43條是訓示規定

02:03:00 - 02:03:04
那這個要物契約的點也沒有後面這個藥物契約重要，所以我們這邊就可以比較快的看過

02:03:12 - 02:03:15
好，那現在來看爭點二，是否為要物契約

02:03:16 - 02:03:20
那這個就涉及到我們是不是一定要先繳保費，保險契約才會成立

02:03:25 - 02:03:27
那一樣也是肯定說跟否定說

02:03:28 - 02:03:31
好，那我們要先看到肯定說，我們先看一下講義上面的內容

02:03:34 - 02:03:40
好，保險法21條後段，就他第一個理由一定又是因為法條，保險法是不法條，這是訂的蠻有問題的

02:03:40 - 02:03:42
就都法條會容易讓人誤會

02:03:43 - 02:03:44
好，看一下21條後段

02:03:45 - 02:03:51
保險契約規定一次交付或分期交付時第一期保險費，應於契約生效前交付之

02:03:52 - 02:03:55
好，所以大家可以把講義上面那個21條後段規定

02:03:57 - 02:03:59
那邊，應於契約生效前交付之，把它圈起來

02:04:01 - 02:04:04
這邊的文義解釋就會讓人覺得這個是藥物契約嘛，應該蠻明顯的

02:04:05 - 02:04:07
就生效前要交付保險費

02:04:08 - 02:04:11
對，所以呢21條後段那邊的文義解釋

02:04:11 - 02:04:12
那個什麼生效前交付

02:04:15 - 02:04:18
就容易讓人誤會成它是，讓人誤會他是一個藥物契約

02:04:31 - 02:04:31
好

02:04:31 - 02:04:37
然後呢，它再往下看，保險法施行細則第四條第二項規定

02:04:37 - 02:04:38
財產保險之要保人

02:04:38 - 02:04:40
在保險人簽發保單或暫保單前

02:04:40 - 02:04:42
先交付保險費

02:04:42 - 02:04:44
而發生應與賠償之保險事故時

02:04:44 - 02:04:45
保險事故應付

02:04:45 - 02:04:48
保險人應付給付保險金之責任

02:04:48 - 02:04:51
就從上面兩條規定的文意可以看出來

02:04:51 - 02:04:54
有沒有繳交這個保費會成為他契約成立的要件嘛

02:04:54 - 02:04:57
因為你只要一繳，他就要賠償

02:04:57 - 02:05:02
所以等於說他有沒有生效會依附在他有沒有繳交這個保險費

02:05:03 - 02:05:03
好

02:05:03 - 02:05:06
所以呢,最主要那個施行細則考試不會有

02:05:06 - 02:05:08
那我又說保險法就是一個不重要的科目

02:05:08 - 02:05:10
所以那個四條二項大家看看就好

02:05:10 - 02:05:11
我們的肯定說只要

02:05:11 - 02:05:13
就是如果真的考出來啊

02:05:13 - 02:05:15
只要知道這個第21條後段就好

02:05:15 - 02:05:17
那當然考出來的機率也很低

02:05:17 - 02:05:18
就只要記得第21條後段

02:05:18 - 02:05:19
生效前交付之

02:05:19 - 02:05:21
肯定說記這個就好

02:05:25 - 02:05:27
好，那接下來否定說才是我們的通說

02:05:28 - 02:05:28
好

02:05:28 - 02:05:29
那一樣

02:05:29 - 02:05:30
它這邊有兩條法條可以去否

02:05:30 - 02:05:31
可以去推

02:05:31 - 02:05:32
去否定它

02:05:32 - 02:05:33
第一個是第一條

02:05:33 - 02:05:35
第二個是第22條

02:05:36 - 02:05:37
第22條比較明顯啦

02:05:37 - 02:05:39
第一條會比較繞一點

02:05:39 - 02:05:41
所以呢我們講義上先寫了第22條一項

02:05:41 - 02:05:43
那大家22條一項可以看這個

02:05:44 - 02:05:46
我們一起看講義上面

02:05:46 - 02:05:47
就否定說

02:05:47 - 02:05:49
第七頁的那個否定說

02:05:49 - 02:05:51
保險法第22條第一項規定

02:05:52 - 02:05:55
保險費應由要保人依契約規定交付

02:05:56 - 02:05:58
契約成立了才會依契約規定去行使嘛

02:05:58 - 02:06:00
你契約要先成立啊

02:06:00 - 02:06:02
才會要繳交保費

02:06:02 - 02:06:04
所以呢應該是契約成立在前

02:06:04 - 02:06:05
繳交保費在後

02:06:05 - 02:06:08
所以繳交保費不會是我們的契約成立要件

02:06:09 - 02:06:11
從22條一項可以推出來

02:06:11 - 02:06:13
所以22條一項可以推出

02:06:13 - 02:06:14
成立在前

02:06:14 - 02:06:15
繳費在後

02:06:39 - 02:06:41
好,那我現在往下看,保險法第一條

02:06:42 - 02:06:48
它第一條裡面有提到,當事人約定,一方繳付保險費與他方

02:06:48 - 02:06:51
這個可以看出來就是要先約定在前嘛,然後繳費在後

02:06:52 - 02:06:55
所以它的氣，它的繳費絕對不是它的生效要件

02:06:56 - 02:06:57
所以我們的第一條也是可以導出這個結論

02:06:58 - 02:07:00
成立在前，然後繳費在後，就契約是成立，是先成立的，我們才會需要繳費

02:07:07 - 02:07:15
好，那這邊大家一定會覺得很奇怪，為什麼會有，會有前面這個21條的規定，為什麼法條會規定生效前要繳付保費

02:07:15 - 02:07:17
是因為以前我們的財產保險都是一年期的

02:07:18 - 02:07:19
財產保險都是一年期

02:07:20 - 02:07:25
然後臺灣中小企業很多嘛，然後財產保險都是一年，一年這種，都是很短時間的

02:07:27 - 02:07:32
所以呢，假如說你今天投保之後，因為那時候我們財產保險公司很多，所以他們會惡性競爭

02:07:33 - 02:07:35
他們在成立之前都不會跟你要保費

02:07:35 - 02:07:40
所以呢，你就一直沒繳保費嘛，然後你可能公司拖了一年都沒有繳保費

02:07:40 - 02:07:44
然後到一年後,反正事故沒有發生啊,那你當然就不繳了嘛,就欠他們的錢就好了

02:07:45 - 02:07:49
然後那時候惡性競爭之下,很多保險公司就讓那些公司都很晚繳保費

02:07:50 - 02:07:51
然後以致到最後收不回錢

02:07:52 - 02:07:56
所以我們的法條才會有21條後段的規定,說要在生效前交付之

02:07:56 - 02:08:01
但這個其實就是為了避免保險公司的惡性競爭,但它不是要讓它變成要物契約

02:08:02 - 02:08:04
所以這個可以批評這個21條規定，是避免惡性競爭

02:08:21 - 02:08:24
然後非保險契約為要物契約

02:08:31 - 02:08:34
尤其像剛剛提到，臺灣的環境中小企業偏多

02:08:35 - 02:08:37
很多中小企業其實連一年都撐不下去

02:08:37 - 02:08:41
所以你如果公司都倒了，那你財產保險的保費當然到最後就不繳嘛

02:08:42 - 02:08:44
那不繳，那公司保險公司收不到錢

02:08:44 - 02:08:46
那那個體質就會越來越差

02:08:46 - 02:08:48
所以21條的規定就是避免這種

02:08:48 - 02:08:51
就是好幾家保險公司惡性競爭

02:08:51 - 02:08:54
然後惡性競爭下來說你可以不用繳，或是等後續再繳

02:08:54 - 02:08:56
然後這種時候又可以拖到後來就都不繳了

02:08:57 - 02:08:58
然後體質就會變得差

02:08:59 - 02:09:01
所以我們21條規定是為了避免惡性競爭

02:09:02 - 02:09:03
而不是讓我們的契約變成要物契約

02:09:04 - 02:09:06
對，所以目前我們的通說是採

02:09:06 - 02:09:09
通說跟食物都是採下面的，不要物契約說

02:09:13 - 02:09:16
那我們等一下來看一個判決就會寫得蠻明確的

02:09:28 - 02:09:30
好，那我們來看講義上面

02:09:30 - 02:09:33
高等法院104年度保險上字第二號的民事判決

02:09:34 - 02:09:36
好，這整個都是在說保險契約為要物契約

02:09:37 - 02:09:39
欸，非為不要物契約

02:09:39 - 02:09:42
好，所以保險契約並非無償契約

02:09:42 - 02:09:47
在立法政策上，因不需刻意阻止或避免權利義務之發生

02:09:48 - 02:09:50
以減低保險人或要保人之責任

02:09:50 - 02:09:53
故採取弱成契約之理論較為適宜

02:09:53 - 02:09:54
這個先把它畫起來

02:09:55 - 02:09:57
第二行後面，採取弱勢契約之解釋較為適宜

02:09:58 - 02:10:01
這個同樣也是呼應前面的那個不要式契約啊

02:10:02 - 02:10:05
好，那我們現在往下看，我國保險法第一條規定

02:10:05 - 02:10:09
保險者為當事人約定，一方交付保險費於他方

02:10:09 - 02:10:11
他方對於因不可預料之損害

02:10:11 - 02:10:12
負擔損失賠償責任

02:10:13 - 02:10:21
足見只要雙方當事人約定,一方負有交付保險費之義務,另一方則於保險事故發生時有賠償義務即可

02:10:21 - 02:10:25
所以契約之成立,並不以繳納保險費為成立要件

02:10:25 - 02:10:29
好,所以可以把那個足見畫起來,從倒數那個那邊畫起來

02:10:29 - 02:10:36
只要雙方當事人約定，一方有交付保險費的義務，一方負有賠償義務，契約就成立了

02:10:37 - 02:10:39
然後不需要以交付為要件

02:10:40 - 02:10:43
這個保險契約是一個不要式契約

02:10:43 - 02:10:45
考試的時候就記得這個原則就好

02:10:45 - 02:10:48
那除非題目特別問，不然就不用特別去解釋

02:10:48 - 02:10:50
不然每個考題都可以寫啊

02:10:50 - 02:10:54
然後是考出來我都可以特別在前面先涵攝一段保險契約為不要式契約

02:10:55 - 02:10:58
但這個就目前不是考試的主要爭點啦

02:10:58 - 02:11:03
所以除非題目真的就在直接問出來說,本題契約是否成立

02:11:03 - 02:11:06
就他可能有一個什麼繳銷保費的爭議

02:11:06 - 02:11:09
然後就問說本題契約保險契約是否成立

02:11:09 - 02:11:13
這種很明確,是在問這種要式不要物的考點

02:11:13 - 02:11:15
不然就沒必要去寫這個爭議

02:11:16 - 02:11:19
所以只要記得我們保險契約是要式不要物就好

02:11:21 - 02:11:21
好

02:11:22 - 02:11:25
然後再來延伸到下面一個，就是預繳保費賠不賠

02:11:32 - 02:11:35
這個如果大家以前修保險法，應該也會覺得是一個蠻煩的爭議

02:11:36 - 02:11:38
因為它涉及很多實行細則

02:11:38 - 02:11:41
在國考它相對就不這麼重要

02:11:41 - 02:11:44
那原因也是因為它涉及到太多的實行細則

02:11:44 - 02:11:46
我們國考大家都只有帶法條

02:11:46 - 02:11:48
然後在我們這個不重要的科目

02:11:48 - 02:11:52
如果他考施行細則就,反正大家都不會寫,大家分數也都很低

02:11:52 - 02:11:54
所以這個國考考出來,大家也不需要擔心

02:11:54 - 02:11:56
就反正大家一起爛,那就沒有影響了嘛

02:11:56 - 02:11:58
反正就是淘汰制的

02:11:58 - 02:12:01
所以這種遇到實行細則為主軸的題目

02:12:01 - 02:12:03
大家都可以沒時間就把它跳過

02:12:04 - 02:12:06
有時間就大概瞭解一下就好

02:12:06 - 02:12:08
真的不能,不能瞭解

02:12:08 - 02:12:16
也不要記太多東西，因為這就是一個，怎麼講，在保險把這課才會討論的，但是在考試上比較不容易出現

02:12:17 - 02:12:20
好，那我們為什麼會有這個爭議呢？其實是有點複雜的

02:12:21 - 02:12:23
那我們就來看一下講義上面的內容

02:12:24 - 02:12:30
但在理解之前，我們要先理解到就是我們的繳交保費不是一個契約成立的要件，所以才會有這個後續的爭議

02:12:31 - 02:12:34
就你，所以代表說你繳保費，契約也不見得成立嘛

02:12:35 - 02:12:37
就契約成立是以雙方合意

02:12:39 - 02:12:41
成立是合意嘛

02:12:47 - 02:12:51
就是要等你的保險公司那邊同意，要等，所以應該要等保險公司核保後成立

02:12:58 - 02:13:01
就是要通過你的要件之後，他核保後成立

02:13:04 - 02:13:09
那照理來說就是要等核保成立之後，我們，我們的保險公司才要負責嘛

02:13:09 - 02:13:14
但是呢,很多人就是在這個核保之前先收費

02:13:16 - 02:13:20
那如果我今天先收費了,我們應不應該賠償

02:13:20 - 02:13:23
就如果在先收費,但是核保前,先收費,核保前

02:13:30 - 02:13:32
這時候事故發生賠嗎

02:13:47 - 02:13:50
好,這個就是這個爭議的來源,就是因為有些保險公司就喜歡先收費,但其實會不會核保都是後續的事情,對

02:13:50 - 02:13:54
那這時候有可能事故又發生了

02:13:54 - 02:13:57
然後保險公司有沒有賠

02:13:57 - 02:14:00
就變成會有爭議

02:14:00 - 02:14:02
好，那我們來看一下講義上面的內容，因為它比較複雜

02:14:03 - 02:14:06
我們先看一下講義上，先看講義上的條文

02:14:07 - 02:14:11
那看到講義的，好，從頭開始看

02:14:12 - 02:14:14
這個爭議主要是針對人身保險

02:14:14 - 02:14:18
那講義的前三行就是在說，對財產保險會比較沒有爭議

02:14:18 - 02:14:20
那什麼時候對財產保險會沒有爭議，我們直接來看那個第四行

02:14:22 - 02:14:25
是保險法試行細則的第四條二項規定

02:14:26 - 02:14:27
財產保險只要保戶

02:14:27 - 02:14:30
在保險人簽發保單或暫保單前

02:14:30 - 02:14:31
先交付保險費

02:14:31 - 02:14:34
而發生應予賠償之保險事故

02:14:34 - 02:14:36
保險人應負保險責任

02:14:36 - 02:14:38
所以呢，在財產保險就沒有爭議

02:14:38 - 02:14:41
你如果在核保前就收錢，那你就就是要賠

02:14:46 - 02:14:48
所以財產保險這邊就沒爭議，就是要賠

02:14:49 - 02:14:50
預收就是要賠

02:14:52 - 02:14:52
好

02:14:52 - 02:14:52
對這邊寫一下

02:14:54 - 02:14:54
所以財產保險

02:15:04 - 02:15:06
好，有爭議的會出在人身保險

02:15:10 - 02:15:10
好

02:15:10 - 02:15:13
其實人身保險，它為什麼後續爭議會很多

02:15:13 - 02:15:16
很多就是因為你人可能在保的時候，然後呢在他核保之前

02:15:16 - 02:15:20
他可能身體狀況是良好，但他就被車撞死，那保險公司知道他死了

02:15:20 - 02:15:23
他一定不會核保嘛，然後一定會說不賠，所以呢才會有後續蠻多有幾個案例

02:15:23 - 02:15:27
吵到法院去，好，那我們先看一下第八頁的上面

02:15:33 - 02:15:34
試行細則四條三項

02:15:39 - 02:15:43
人壽保險人於同意承保前，得預收相當於第一期保險費之金額

02:15:44 - 02:15:54
保險人應負之保險責任，以保險人同意承保時，溯及預收相當於第一期保險費之金額開始

02:15:55 - 02:15:57
好，代表說他會先收錢

02:15:58 - 02:15:59
所以他是收錢在這裡

02:16:04 - 02:16:05
然後核保在後

02:16:09 - 02:16:12
通常是核保之後契約成立嘛，所以以一般的契約

02:16:12 - 02:16:14
我們的成立應該是核保之後才成立

02:16:14 - 02:16:16
所以這之後的事故才要賠

02:16:16 - 02:16:18
但是因為這個施行細則的規定

02:16:19 - 02:16:21
所以呢我們會溯及到收錢的時候就成立

02:16:22 - 02:16:25
所以呢如果有溯及，代表說這一段也都是要賠嘛

02:16:25 - 02:16:27
這是以這個規定來說

02:16:28 - 02:16:28
對

02:16:28 - 02:16:30
但問題是就是他有可能會故意不核保

02:16:30 - 02:16:32
所以才會有後續的爭議

02:16:32 - 02:16:36
好，所以我們繼續往下看下一個，人壽保單示範條款第三條

02:16:36 - 02:16:38
所以它只是示範條款啦

02:16:38 - 02:16:53
但是因為我們

02:16:53 - 02:17:08
保險公司都受

02:17:08 - 02:17:20
高度監理嘛

02:17:21 - 02:17:25
所以你的保單如果沒有按照示範條款寫，很有可能你核保就不會通過

02:17:25 - 02:17:27
欸不是核保不會通過，是金管會就不讓你賣

02:17:27 - 02:17:30
所以基本上所有的保單都會長這樣

02:17:31 - 02:17:33
好,那第三條就規定

02:17:33 - 02:17:39
本公司因自同意承保,並收取第一期保險費後,即負保險責任

02:17:39 - 02:17:43
並應發給保險單作為承保之承認憑證

02:17:49 - 02:17:51
講這邊先把它結論寫出來

02:17:51 - 02:17:52
人生保險

02:17:53 - 02:17:56
他會判斷他這個應不應該核保

02:17:56 - 02:17:58
就是應核保

02:18:01 - 02:18:03
然後有一個是不合

02:18:04 - 02:18:06
就是他本來身體狀況就已經遭到拒保了

02:18:09 - 02:18:10
好

02:18:10 - 02:18:13
然後如果在應核保的情況下，他預收保費就要賠

02:18:15 - 02:18:17
然後如果是本來就不會賠的

02:18:18 - 02:18:20
就是不會核保通過，就不賠

02:18:20 - 02:18:23
所以他可以避免保險公司惡意不賠啦

02:18:23 - 02:18:25
就惡意不核保

02:18:31 - 02:18:34
那我們一樣還是可以來列個肯定說跟否定說

02:18:34 - 02:18:36
就人生保險應不應該賠

02:18:37 - 02:18:37
好

02:18:38 - 02:18:39
那我們先看否定說

02:18:43 - 02:18:44
否定說就是從契約原理

02:18:54 - 02:18:55
未核保

02:18:56 - 02:18:58
所以契約未成立不賠

02:19:22 - 02:19:23
然後我們看一下肯定說

02:19:24 - 02:19:26
這是汪信君教授所提出來的

02:19:27 - 02:19:29
他說先收錢等於默示同意

02:19:29 - 02:19:33
等於默示同意他這個保險是有效的

02:19:38 - 02:19:41
或是默認已核保

02:19:42 - 02:19:44
這個同時也是保護我們要保人的信賴啊

02:19:45 - 02:19:49
基本上我們人都會認為說我們今天已經有付錢的，我們就會獲得相對應的保障

02:19:50 - 02:19:53
所以呢你今天既然要先收錢，那你就，我們就會對你產生一個信賴

02:19:54 - 02:19:56
所以呢就等於我們已經默認他已經核保了

02:19:56 - 02:19:58
那既然默認已經核保，那就是要賠錢

02:19:59 - 02:20:01
所以預收保費就是要賠，然後預收保費不賠

02:20:02 - 02:20:04
好，然後我們上面提到這個是食物的判斷

02:20:06 - 02:20:07
食物的判斷就會區分

02:20:08 - 02:20:10
所以我們食物可以認為是一個區分說

02:20:10 - 02:20:13
他就會認為是應合保的狀態，還是不應合保的狀態

02:20:14 - 02:20:16
那如果我們單純的否定說，就是從契約原理來看

02:20:17 - 02:20:20
那單純的肯定說，就是從默示同意這邊來看

02:20:27 - 02:20:29
那我們可以先看一下食物判決

02:20:30 - 02:20:31
那個數字二

02:20:32 - 02:20:33
第八頁的下面，數字二

02:20:37 - 02:20:39
好，那前面我先做一個簡短總結啦

02:20:41 - 02:20:42
食物見解認為

02:20:43 - 02:20:47
若以被保險人死亡為由拒絕承保，那以不正當方式阻其成就

02:20:47 - 02:20:50
依民法第101條一項視為條件已成就，此時上訴人自應負保險責任

02:20:52 - 02:20:54
好，那現在來看判決的內容，這個比較重要

02:20:55 - 02:21:00
若保險人向要保人先行收取保險費，而後延後簽訂保險契約

02:21:01 - 02:21:07
則在未簽訂保險契約前，保險事故發生，保險人竟可不負保險責任，未免有失公平，這個可以把它畫起來

02:21:08 - 02:21:12
他提出這個論點，就是他後面會去調整他的判斷方式

02:21:13 - 02:21:15
就是就算沒有核保，他也會想辦法賠給他

02:21:18 - 02:21:20
那我們直接跳到後面黑體字的地方

02:21:20 - 02:21:21
就粗體字的地方

02:21:22 - 02:21:26
如果依通常情形，被上訴人應同意合保，他這個被上訴人就是我們的保險人

02:21:28 - 02:21:30
所以把那個應同意合保圈起來，把它畫起來

02:21:33 - 02:21:34
因同意合保

02:21:34 - 02:21:37
然後後面直接那個什麼，因簽被保險科目已死亡

02:21:38 - 02:21:39
然後進步同意合保

02:21:40 - 02:21:42
然後把那個進步同意合保又劃起來

02:21:43 - 02:21:46
企圖免除其責任，就是以不正當的方式阻礙其成就

02:21:46 - 02:21:51
依民法101條一項規定，視為條件已成就，因而負保險責任

02:21:51 - 02:21:52
就是上面提的這個結論

02:21:53 - 02:21:54
它是一個區分說

02:21:54 - 02:21:56
對實務的話是區分說

02:21:57 - 02:21:57
對

02:22:01 - 02:22:02
然後它是為了公平

02:22:03 - 02:22:06
他是站在公平的角度去做判斷

02:22:06 - 02:22:09
然後不像我們的否定說是單純以契約原理

02:22:09 - 02:22:13
然後呢我們的肯定說是正在保護信賴的角度去看的

02:22:13 - 02:22:15
所以他肯定說是保護信賴

02:22:17 - 02:22:19
那這邊想採哪一個在考試上都可以

02:22:19 - 02:22:24
那要像我剛剛所說的，就是這個涉及太多施行細則

02:22:24 - 02:22:27
那我們這一科就是一個廢科，沒有人會去管那個施行細則

02:22:28 - 02:22:30
所以在考試上這個題目就相對不容易去出現

02:22:33 - 02:22:36
好，那後面還有一個是葉啟洲老師的看法

02:22:57 - 02:23:00
好,那我們就看到講義那個前面那一個

02:23:00 - 02:23:01
要保人

02:23:02 - 02:23:05
好,對,剛才前面忘記講,就是這個國字括號一

02:23:06 - 02:23:08
他這個假設的案例是要保人已經預繳保費

02:23:09 - 02:23:10
然後他的身體狀況是應該核保的

02:23:11 - 02:23:14
但保險人知道他發生事故後拒絕核保的案例

02:23:15 - 02:23:21
好，那對這種案例，我們葉啟洲教授就認為可以回歸到民法的245之一條的第三款，締約上過失

02:23:22 - 02:23:24
好，但因為這個太民法，然後我們考的是保險法

02:23:25 - 02:23:27
然後葉啟洲老師

02:23:27 - 02:23:28
他已經好像十年沒有去改考題了

02:23:28 - 02:23:32
應該他跟我說他應該也不會最近也不會去改啊，所以就他的這一說如果是考國考的話好像沒有必要特別去寫

02:23:32 - 02:23:38
因為這也太民法，然後因為是民法，所以保險那個什麼商法圈的考題就不會附上嘛

02:23:38 - 02:23:43
那現在不會附上的話，寫了就沒有太大的意義，而且很有可能寫錯，所以這個大家就看過就好

02:23:43 - 02:23:51
就第四點這一個，第二次上過失，但這個第二次上過失其實是蠻可疑的，因為這個就是契約沒有成立嘛

02:23:51 - 02:24:00
那契約成立前本來就可以用第二次上過失去處理，好

02:24:06 - 02:24:11
那我們再往下看，他的國字括號二第九頁，那是第二種類型的案例

02:24:11 - 02:24:16
就是我們剛剛區分說下面所畫的第二種不核保的案例

02:24:16 - 02:24:18
就是他本來就不會核保

02:24:18 - 02:24:20
今天要保人已經預繳保費

02:24:21 - 02:24:23
且身體狀況糟糕,不具備可保性

02:24:24 - 02:24:27
然後因為意外與保險人和保戶先後死亡

02:24:27 - 02:24:29
保險人知道後表示拒絕理賠

02:24:29 - 02:24:32
保險人是否需負理賠及負保險金之責任

02:24:34 - 02:24:38
這個依照我們剛剛上面的實務見解,就是他是不具有可保性的狀態

02:24:38 - 02:24:40
所以他的拒絕理賠不是不當利用制度

02:24:41 - 02:24:45
所以呢,既然不是這樣,那就不會溯及,也不需要幾付保險金之責任

02:24:46 - 02:24:48
但反過來王信群教授,他採這個

02:24:48 - 02:24:49
他

02:24:49 - 02:24:54
他就是不論,你是可以,你是應該合保還是不應該合保

02:24:54 - 02:24:56
你既然今天已經先收錢,誰叫你要先收錢

02:24:57 - 02:25:00
你為什麼沒有確定契約成立，你為什麼要收錢？

02:25:00 - 02:25:03
那你就應該要付他的，你就應該保護他的信賴

02:25:03 - 02:25:06
無論他最後是要合或是不合，他都，他都要付錢

02:25:06 - 02:25:11
所以大家在準備的時候就可以區分他是哪一種類型，然後先哪一種寫法

02:25:11 - 02:25:13
那這個肯定說跟否定說

02:25:13 - 02:25:14
就是你不管怎樣都用得到

02:25:14 - 02:25:17
那區分說你就可以當作本文見解去寫

02:25:20 - 02:25:21
或是你就採一個想要的說法

02:25:22 - 02:25:22
對,那這個就,我覺得這個議題大家不要花太多時間啦,就,有點複雜,但是可考性給很低

02:25:30 - 02:25:34
還有一個低的原因是因為現在食物上已經沒有人在預收保費了

02:25:35 - 02:25:39
就是現在已經買保險，我基本上不會有人用現金啦，全部都是刷卡

02:25:39 - 02:25:44
然後我們現在刷卡，保險公司都是等他核保那天才會扣，才會扣款，他不會先扣款

02:25:45 - 02:25:47
所以在扣款之前，那就當然沒有是預收保費嘛

02:25:47 - 02:25:49
他就只是收了一個卡號

02:25:49 - 02:25:52
所以既然只是收卡號，那就不算是預收保費

02:25:52 - 02:25:54
那就沒有相對應的爭議

02:25:55 - 02:25:56
這個案例我之前

02:25:56 - 02:25:58
在保險公司的時候

02:25:58 - 02:26:00
也有稍微看過裡面的條款

02:26:00 - 02:26:02
目前都已經針對這個有排除

02:26:02 - 02:26:03
就他都會寫說

02:26:03 - 02:26:05
不會先扣、先預找、先預扣費用

02:26:06 - 02:26:08
等到契約成立當天才會預扣費用

02:26:12 - 02:26:14
所以這個爭議目前也是相對不重要

02:26:14 - 02:26:18
除非是研究所啦，研究所，假如說考政大，可以稍微準備一下

02:26:18 - 02:26:21
因為畢竟葉啟洲老師有比較特別的見解

02:26:22 - 02:26:25
那葉啟洲老師在出題的時候，他也很喜歡出新的東西

02:26:25 - 02:26:29
所以這個這麼舊的東西，他應該也沒什麼興趣去出題

02:26:43 - 02:26:44
那目前保險法

02:26:44 - 02:26:46
如果是在研究所都是出很新的

02:26:46 - 02:26:47
臺大、政大、北大

02:26:47 - 02:26:48
這三間

02:26:48 - 02:26:50
都出題都喜歡往新的地方出

02:26:50 - 02:26:52
汪老師也都出他比較新的文章

02:26:54 - 02:26:58
所以這個議題就相對不論是在國考或研究所都沒有那麼重要

02:26:58 - 02:26:59
好

02:26:59 - 02:27:00
那我們接下來就直接進到主題三

02:27:00 - 02:27:01
保險利益

02:27:02 - 02:27:04
那我們這一堂就先幫保險利益做個開頭

02:27:05 - 02:27:08
這是一個大家應該在唸保險法蠻討厭的地方

02:27:09 - 02:27:10
我自己也覺得這個蠻沒什麼意義的

02:27:10 - 02:27:13
就是太多時候都淪為學者在吵架

02:27:13 - 02:27:14
實際上

02:27:15 - 02:27:16
就看到保險利益這個單元

02:27:16 - 02:27:18
大家要看到實物

02:27:18 - 02:27:20
就實務有說什麼的才是特別需要去記的

02:27:21 - 02:27:23
如果過度理論的東西大家就可以不看

02:27:25 - 02:27:28
所以保險利益大家在準備的時候只要看到過度理論就不要看

02:27:48 - 02:27:50
過度理論的地方都可以跳過

02:27:50 - 02:27:53
像有些參考書會喜歡寫什麼德派說什麼

02:27:53 - 02:27:54
美派說什麼

02:27:54 - 02:27:55
這個全部都可以跳過

02:27:55 - 02:27:56
你在考試上的時候

02:27:57 - 02:27:58
要避免這種用詞

02:27:58 - 02:27:59
說什麼德派認為

02:27:59 - 02:28:00
美派認為

02:28:00 - 02:28:02
這不是一個很好的寫法

02:28:02 - 02:28:04
好的寫法就是肯定說否定說就好

02:28:04 - 02:28:05
什麼德派認為美派認為

02:28:05 - 02:28:08
那就是學者自己的角力而已

02:28:08 - 02:28:11
但並不是一個在討論真點的時候應該做的事情

02:28:24 - 02:28:24
好

02:28:24 - 02:28:26
那我們來看一下保險利益的定

02:28:27 - 02:28:28
定義

02:28:28 - 02:28:32
就看一下那個真點一的第二段

02:28:34 - 02:28:36
保險利益在財產保險中

02:28:37 - 02:28:39
是被保險人對於保險標的，是被保險人對於保險標的物，特定財產上利益或一般財產上利益具有利害關係

02:28:39 - 02:28:46
那怎樣叫做利害關係呢？假如說一棟房屋

02:28:50 - 02:28:52
他誰會對它有利害關係？

02:28:52 - 02:28:53
第一個就是所有人啊

02:28:54 - 02:28:56
因為所有人對這個房屋是有所有權

02:28:56 - 02:28:58
你有一個權就會有相對的利害關係

02:29:00 - 02:29:03
好,所以你的所有人會有,因為他有所有權

02:29:12 - 02:29:13
好,那再來還有誰會有

02:29:13 - 02:29:14
佔有人

02:29:15 - 02:29:16
承租人

02:29:21 - 02:29:23
為什麼，因為他有一個使用權

02:29:24 - 02:29:28
所以你要對這個物品，有一件相對應的權利

02:29:28 - 02:29:31
所以這件物品如果毀損了，你會有相對應的損害

02:29:31 - 02:29:34
因為我們剛剛有講過，保險就是要補償的需要性嘛

02:29:35 - 02:29:37
所以你有補償的需要性就可以連接到保險利益

02:29:37 - 02:29:41
你要有一個有補償需要性的人才會對這個物是有保險利益的

02:29:42 - 02:29:43
所以像我們的佔有人、承租人

02:29:44 - 02:29:46
他對這個房屋他有使用上面的利益

02:29:46 - 02:29:50
所以他會對這個房屋具有保險利益,就可以以他購買財產保險

02:29:57 - 02:29:58
好,然後往後就是一個理論的東西

02:29:59 - 02:30:01
就是人身保險上的保險利益

02:30:01 - 02:30:04
這個呢就是理論上面的爭議

02:30:04 - 02:30:05
所以說我東西你們

02:30:05 - 02:30:07
就是迅速的看過,然後大概知道就好

02:30:08 - 02:30:10
好,所以我們看一下第二段的第二行後面

02:30:12 - 02:30:14
保險利益在人生保險上面是有爭議

02:30:14 - 02:30:16
葉啟洲教授之見解

02:30:16 - 02:30:21
人生保險之保險利益是指被保險人對於生命身體健康所具有的利益

02:30:21 - 02:30:22
這可以把它畫起來

02:30:23 - 02:30:25
所以在德派他是被保險人自己

02:30:39 - 02:30:44
所以我們被保險人自己,假如說像我對我的死亡,對我的健康都會有相對應的保險利益

02:30:45 - 02:30:45
好

02:30:45 - 02:30:49
那如果另外一派呢,另外一派就認為說要保人對被保險人

02:30:52 - 02:30:55
就對要保人對被保險人有一定的特別的關係

02:30:56 - 02:31:01
像今天我對我的兒子，我們可能關係很緊密，或是我對我的父母，我很關係很緊密

02:31:03 - 02:31:09
好，所以大家可以看一下英美法上，就在後面，在英美法上則認為要保人為契約所保障之對象

02:31:10 - 02:31:18
因此除了對自己得自己的生命身體有保險利益外，亦可以他人的生命身體作為標的

02:31:18 - 02:31:19
好

02:31:19 - 02:31:20
那德派的就會批評說

02:31:22 - 02:31:27
這一派呢,就是他對要對,改一下好了,其他人或自己

02:31:27 - 02:31:28
要保人對自己

02:31:32 - 02:31:33
或是他人

02:31:34 - 02:31:38
德派就會批評他說,他這個他人就是把他人的生命當成賭博的工具嘛

02:31:39 - 02:31:40
所以有違善良風俗

02:31:40 - 02:31:44
所以呢，保險利益應該是隻有對自己，就等於是隻有對被保險的自己

02:31:44 - 02:31:45
就你對自己會有一個利益

02:31:46 - 02:31:50
但是你如果今天要說要保人對他人有一個利益，那就是違反善良風俗

02:31:50 - 02:31:50
好

02:31:50 - 02:31:54
但這就像我剛剛講，這就是一個很理論，就是他們在吵架的東西

02:31:54 - 02:31:55
所以說我就可以跳過不看

02:31:56 - 02:32:00
這只要知道保險法第16條、第17條有保險利益的規定

02:32:00 - 02:32:02
然後我們就用16條17條操作就好

02:32:02 - 02:32:05
那這些就他們自己留給他們自己吵架

02:32:05 - 02:32:07
那我們只要知道16條17條就好

02:32:07 - 02:32:08
那這個我們就不需要去管它

02:32:12 - 02:32:13
但你考研究所另當別論啊

02:32:13 - 02:32:15
又有幾個老師就是很喜歡問這種

02:32:16 - 02:32:18
這種很理論的東西

02:32:18 - 02:32:19
就要你寫出他的想法

02:32:20 - 02:32:24
但你如果真的有要考，你再去看一下那個老師文章中對保險利益是怎麼詮釋的

02:32:25 - 02:32:27
然後以那個角度下去寫就沒有問題了

02:32:30 - 02:32:32
好，那為什麼要有保險利益？

02:32:32 - 02:32:36
我們可以先看一下保險法第16、17條，就保險利益它是怎麼規定的

02:32:50 - 02:32:51
Cough.

02:33:05 - 02:33:06
好

02:33:06 - 02:33:08
那我們的保險法第16條，他是說要保人對於誰誰誰有保險利益，就是一個很明顯的

02:33:08 - 02:33:11
對，那為什麼要這樣規定

02:33:11 - 02:33:15
就為什麼我的要保人對於本人或其家屬

02:33:15 - 02:33:17
或什麼債務人

02:33:17 - 02:33:21
或是為本人管理財產之人有保險利益

02:33:21 - 02:33:22
好

02:33:22 - 02:33:29
那第17條規定，要保人或被保險人對於保險標的物無保險利益者，保險契約失其效力，代表說我們這個保險利益會影響到契約是否有效

02:33:34 - 02:33:35
會影響到契約效力

02:33:40 - 02:33:43
好，那為什麼會影響到契約效力，就是一個避免賭博

02:33:54 - 02:33:58
假如說沒有這個限制，像這幾天不是伊朗跟以色列那邊開打了嗎

02:33:58 - 02:34:05
假如說沒有這個限制，那我今天就會去隨便挑一個伊朗的房子，然後就問他買財產保險，然後就賭它

02:34:05 - 02:34:08
會被以色列炸掉，那就變成一個賭博的嘛

02:34:08 - 02:34:09
就變成

02:34:09 - 02:34:12
保險變成一個賭博的工具，我可以隨便買別人的財產，買別人的房子

02:34:12 - 02:34:19
所以像假如說我今天就去買一個什麼，伊朗某個靠近某個河岸的一棟房，我就賭它被以色列炸掉

02:34:19 - 02:34:21
這樣就變成一種賭博嘛

02:34:21 - 02:34:23
就算被炸掉對我來說沒有影響

02:34:23 - 02:34:26
他炸掉我可以賺錢,沒炸掉我就是等於付掉一個我賭博的費用

02:34:26 - 02:34:26
對

02:34:26 - 02:34:31
所以我們有保險利益去限制你可以對什麼東西買保險,他就是要避免避免去賭博

02:34:36 - 02:34:37
然後第二個降低道德風險

02:34:46 - 02:34:49
假如說今天是那個剛講的伊朗的房子

02:34:49 - 02:34:52
那他對我來說，他炸掉對我來說其實損失不大

02:34:52 - 02:34:52
就我

02:34:52 - 02:34:54
我會覺得蠻可憐，但對我來說其實是

02:34:54 - 02:34:56
在財產上面是無感的，那我今天如果是一個惡劣一點的人，我會不會

02:34:58 - 02:35:00
最拍一臺無人機去把它炸掉。（應為：再派）

02:35:00 - 02:35:05
所以你今天要是對，是對自己真的是傷害到，你會心痛，你才會對他有保險利益

02:35:05 - 02:35:07
像你自己的房子，你不會想隨便把它燒掉

02:35:08 - 02:35:11
但如果今天是別人的房子，你就會把它燒掉賺錢，你就會很開心嘛

02:35:11 - 02:35:14
所以呢，這個降低盜的危險也是有幫助的

02:35:16 - 02:35:18
所以呢，我為什麼有保險利益？

02:35:18 - 02:35:21
最主要目的就是這兩個，降低道德危險，還有避免賭博

02:35:29 - 02:35:33
然後這個同時也連接到一個叫限制給付數額

02:35:36 - 02:35:39
所以避免他付太多，然後會有高度的道德危險

02:35:48 - 02:35:51
好，那起初在保險利益的時候，其實是英國那邊定的

02:35:52 - 02:35:54
因為英國那時候還沒有保險利益的規定

02:35:54 - 02:35:59
然後他們的保險公司，就大家最喜歡買的是賭，是買國王的人壽保險

02:35:59 - 02:36:01
就什麼國王死了會賠300萬

02:36:01 - 02:36:03
國王每天都被別人詛咒

02:36:03 - 02:36:05
大家每天起來第一個看的都是國王死了沒

02:36:05 - 02:36:07
所以國王不爽之下就定了這個規定

02:36:08 - 02:36:10
就說要比較有保險利益才可以買保險

02:36:10 - 02:36:13
所以大家就不能再幫他們的國王還有公主買人壽保險了

02:36:13 - 02:36:13
對

02:36:14 - 02:36:17
好，那保險利益，我們先開頭到這邊

02:36:18 - 02:36:20
那我們就先下課，然後其他東西我們留到第二堂繼續